بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص مجزوءة: التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة

إعداد وتنسيق د. ثرية اقصري

المحور الأول: القانون والتشريع المدرسي

تعريف القانون:

القانون الوضعي هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة الصادرة وفق الشروط القانونية من الجهات المختصة، السارية المفعول في دولة معينة في زمان محدد، والتي تؤطر سلوك الأفراد وتوفق بين مصالحهم...

وهذه القواعد الموضوعة سلفا تتضمن بعض القواعد الدينية في شكل قاعدة قانونية، كما هو عليه الأمر في مدونة الأسرة؛ حيث تعد الشريعة الإسلامية، وهي مصدر سماوي، مصدرا لتلك القواعد، ومع ذلك تعد جزءا من القانون الوضعي المغربي.

كما يطلق اصطلاح القانون الوضعي بمقابلة القانون الطبيعي الذي يشكل مجموعة من القواعد والمبادئ المثالية الأبدية التي يستهدي بها القانون الوضعي؛ فهي تعتبر مثلا أعلى للعدالة التي أودعها الله في الكون ويكشف عنها العقل.

ويتمثل القانون الوضعي في الدستور وفي القوانين التنظيمية، والقانون بالمعنى الضيق، بالإضافة إلى المجال التنظيمي أو اللائحي. وكذا العرف بوصفه قاعدة قانونية غير مكتوبة منبثقة تلقائيا من الوعي الجماعي، ومن اعتياد الناس على اتباعها مع الشعور بقوة إلزاميتها.

خصائص القواعد القانونية:

1_ **القاعدة القانونية قاعدة سلوكية**: حيث تتوجه بأحكامها ومقتضياتها إلى سلوك الأفراد، وأساسا نحو السلوك الخارجي للإنسان، أي الأفعال والتصرفات الصادرة عنه، ولا تتوجه من حيث المبدأ إلى محاكمة النوايا والبواعث...

2_ **القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة**: تقتضي العمومية والتجريد أن القاعدة القانونية توجه خطابها وتكليفها إلى الأفراد بصفة عامة، لذلك فهي لا توجه إلى شخص معين أو واقعة معينة. ولكنها توجه إلى أشخاص ووقائع متى توافرت الشروط والأوصاف المحددة في القاعدة القانونية...

3_ **القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية**: الإنسان اجتماعي بطبعه لذلك لا يتصور وجوده إلا داخل الجماعة، وإذا كان المجتمع ضروريا للفرد وحياته، فإن القانون يعد كذلك ضرورة ملحة للمجتمع، لذلك لا يتصور وجود مجتمع بدون قانون أو قانون بدون مجتمع، ويعبر عن الفكرة بأن القانون ظاهرة وضرورة اجتماعية...

4_ **القاعدة القانونية قاعدة ملزمة**: فهي عبارة عن خطاب موجه إلى الأفراد يتضمن تكليفا إما بالأمر أو النهي، يترتب على مخالفته تدخل السلطة العامة من أجل توقيع الجزاء على المخالفين...

تصنيف القاعدة القانونية:

يقصد بتصنيف القاعدة القانونية التطرق إلى فروع القانون، وتقسيم قواعده، ذلك أن القاعدة القانونية ليست على نوع واحد، بل تختلف باختلاف العلاقات التي تنظمها، فهي:

1_ تنقسم من حيث الشكل والصورة التي توجد عليها في المجتمع إلى **قواعد مكتوبة** في شكل تشريع، **وقواعد غير مكتوبة** وتتمثل في العرف.

2_ تنقسم إلى **قواعد موضوعية وأخرى شكلية**؛ فالموضوعية هي التي توضح الحقوق والالتزامات، أما الشكلية فهي ترسم الطريق للوصول إلى هذه الحقوق أو المحافظة عليها باتباع إجراءات محددة.

3_ تنقسم إلى **قواعد آمرة وأخرى مكملة**؛ فالقواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها أو التهرب من مضمونها، وكل اتفاق على ذلك يعد باطلا؛ لأن المصالح التي تنظمها هي أساسية وجوهرية بالنسبة لكيان المجتمع ووجوده واستمراره... أما القواعد المكملة فهي التي تطبق على الأشخاص ما لم يتفقوا على مخالفتها.

4_ تنقسم إلى **قواعد قانون عام، وقواعد قانون خاص**.

معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

هناك عدة معايير للتمييز بين القانون العام والخاص، فيما يلي أهمها:

1_ **معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة**: يهدف هذا المعيار إلى أن قواعد القانون العام تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما تسعى قواعد القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد. لكن وجهت عدة انتقادات إلى هذا المعيار، أهمها أن مختلف القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع؛ أي المصلحة العامة حتى في حالة تنظيمها كمصالح خاصة؛ مثل الزواج والطلاق...

2_ **معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة**: يهدف هذا المعيار إلى إبراز أن قواعد القانون العام قواعد آمرة في حين تعد قواعد القانون الخاص قواعد مكملة. فالقواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، بينما يمكن ذلك في القواعد المكملة. لكن هذا المعيار يبقى غير دقيق على اعتبار أن قواعد القانون الخاص بدورها قواعد آمرة مثل القواعد التي تنظم الزواج والطلاق والأهلية.

3_ **معيار الدولة كطرف في العلاقة محل التنظيم**: يهدف هذا المعيار إلى إبراز أن قواعد القانون العام تنظم العلاقات القانونية التي تكون فيها الدولة أو أحد هيآتها طرفا فيها. في حين تنظم قواعد القانون الخاص العلاقات القانونية بين الأشخاص الخاصة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مثل الجمعيات والشركات.

إلا أن هذا المعيار يبقى معيارا معيبا على اعتبار أنه يقدم الدولة في الإطار الذي كان له في المجتمعات الليبرالية القديمة.

4_ **معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة في العلاقة**: هذا معيار سليم لأنه يضع نصب عينيه اتساع دائرة اهتمامات الدولة ومجال تدخلاتها؛ ذلك أنه يمكن للدولة أن تتعاقد بوصفها شخصا عاديا، وذلك حين تهدف إلى إشباع حاجات خاصة مستعملة في ذلك تقنيات القانون الخاص كالتعاقد... كما يمكنها أن تتعاقد بوصفها صاحبة سيادة حين إشباع حاجات عامة، وعندئذ تستعمل وسائل غير عادية باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان، حيث تستعمل امتيازاتها وإمكانياتها التي يسخرها لها القانون، وتكون في موقع السيطرة والتحكم بدل المساواة مع الأطراف المتعاقدة؛ مثل نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة...

فروع القانون الوضعي

ينقسم القانون الوضعي إلى قانون عام وقانون خاص.

أولا – فروع القانون العام

ينقسم إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي.

أ- **القانون الخارجي أو القانون الدولي العام**: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض، وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالة السلم والحرب. وكذا علاقة الدول مع المنظمات الدولية...

وقواعد القانون الدولي العام عبارة عن أعراف درجت الدول على اتباعها مع الشعور بإلزاميتها، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات بين الدول، بالإضافة إلى المبادئ العامة وقرارات محكمة العدل الدولية.

ب- **القانون العام الداخلي**: مجموعة من القواعد التي تحدد كيان الدولة وتسعى إلى تنظيم علاقتها بالمجتمع باعتبارها صاحبة سيادة، وعلاقات الهيآت العامة ببعضها، بالإضافة إلى علاقتها بالأفراد.

ويضم القانون العام الداخلي كل من:

1_ **القانون الدستوري**: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والعلاقة بين سلطات الدولة الثلاث، واختصاصاتها، وعلاقة هذه السلطات بأفراد المجتمع... كما يوضح الحريات الأساسية...

2_ **القانون الإداري**: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية المتمثل في النشاط الإداري، وتوضح كيفية أدائها لوظيفتها وعلاقتها بالمواطنين...

3_ **القانون المالي**: يتولى تنظيم الجانب المالي للدولة، كالقواعد التي تحكم مالية الدولة، وذلك بتوضيح الموارد وميادين الإنفاق. كما يتكلف بكيفية تحضير وإعداد الميزانية السنوية للدولة...

4_ **القانون الجنائي**: يضم قواعد موضوعية وأخرى إجرائية:

فالأولى تحدد أفعالا تعتبرها جرائم وتضع لها عقوبات، وتوضح شروط المسؤولية الجنائية، وأسباب الإعفاء، وظروف التخفيف والتشديد.

أما الثانية فتمثل قواعد قانون المسطرة الجنائية الذي يوضح الإجراءات المتبعة عند ارتكاب جريمة معينة.

ثانيا- فروع القانون الخاص

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة حينما تتدخل بوصفها شخصا عاديا وليس بوصفها صاحبة سيادة.

وفيما يلي فروع القانون الخاص:

1_ **القانون المدني**: يعد أصل القانون الخاص، ويهتم بتنظيم الروابط الخاصة بين الأفراد سواء تعلق الأمر بروابط الأحوال الشخصية أو الأحوال العينية.

2_ **القانون التجاري**: يهتم بتعداد الأنشطة التجارية التي من شأن ممارستها على وجه الاعتياد أو الاحتراف اكتساب صفة التاجر، كما يوضح حقوق التاجر والتزاماته...

3_ **قانون الشغل**: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المشغلين الخصوصيين من جهة، ومن يعملون تحت إشرافهم وسلطتهم من جهة أخرى مقابل أجر. وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي.

4_ **القانون البحري**: السفينة هي محور القانون البحري سواء تعلق الأمر بنشاطها أو التصرفات الواردة عليها... كما يتناول مالك السفينة والمجهز والربان والبحارة...

5_ **القانون الجوي**: تعد الطائرة محور القانون الجوي، فهو يتضمن القواعد القانونية التي تنظم حركتها واستعمالها والتصرفات الواردة عليها...

6_ **قانون المسطرة المدنية**: يهتم بتنظيم مختلف المحاكم العادية واختصاصاتها وكيفية رفع الدعاوى، وطرق تنفيذ الأحكام القضائية، وكيفية الطعن فيها.

7_ **القانون الدولي الخاص**: يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة بالعنصر الأجنبي وبين أفراد الدولة، حيث يتناول قضايا كالجنسية ومركز الأجانب...

مصادر القاعدة القانونية

1- **المصدر التاريخي**: يمثل الجذور أو الأصول التاريخية التي بلورت القاعدة القانونية وكانت أساس وجودها مثل الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي يعدان مصدران تاريخيان للقانون المغربي.

2- **المصدر المادي أو الموضوعي**: هو مجموعة من الحقائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي استقت منها القاعدة القانونية مضمونها ومادتها، مثل الموقع الجغرافي للدولة وانفتاحها على البحر يساهم في إيجاد قانون بحري وتجارة دولية بحرية.
3- **المصدر الرسمي أو الشكلي**: يقصد به الشكلية المتبعة لإخراج القاعدة القانونية إلى حيز التنفيذ واكتسابها قوة الإلزام.
4- **المصادر التفسيرية**: تظهر أهميتها عندما يكون هناك غموض في النص القانوني حيث يرجع القاضي إلى المذكرات الإيضاحية للنصوص القانونية وللكتابات الفقهية ولاجتهادات المحاكم.

التشريع

هو كل قاعدة مكتوبة صادرة عن السلطات العامة المختصة وفقا لنصوص الدستور..."[1].

تـدرج التشريـــع

يذهب الفقه عادة إلى القول بأن التشريع يتميز بظاهرة تدرجه إلى ثلاث درجات بعضها فوق بعض، فالدستور هو التشريع الأساسي في الدولة وهو أقوى درجات التشريع وأهمها وأعلاها في المرتبة، ويليه في الدرجة التشريع العادي الصادر أصلا عن السلطة التشريعية أو سلطات أخرى يعطي لها الدستور صلاحية إصداره، ثم يليه في الدرجة الأدنى التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنفيذية.

والتدرج يؤدي إلى وجوب تقييد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة الأعلى درجة، فالتشريع الفرعي يجب أن لا يخالف التشريع العادي ولا الدستور، والتشريع العادي يجب أن لا يخالف الدستور، وهذا ما يدعو إلى إقامة رقابة على صحة التشريع للتأكد من مطابقة الأدنى للأعلى، سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. فمن الناحية الشكلية يجب أن تتوفر في القاعدة القانونية الدنيا جميع الشروط وكافة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القاعدة العليا كضرورة صدور القاعدة طبقا لإجراءات معينة أو صدورها عن سلطة خاصة... أما من حيث الموضوع، فإنه لا يمكن للقاعدة الدنيا أن تتضمن مقتضيات تعدل أو تخالف مقتضيات القاعدة الأعلى[2].

خصائص التشريع

يتصف التشريع بكونه:

1- يصدر في شكل مكتوب؛
2- يتصف بالعمومية والتجريد؛
3- يصدر عن سلطة خاصة بوضعه.

أنواع التشريع

1- التشريع الأساسي ويتمثل في الدستور؛
2- التشريع العادي ويتمثل في القانون الصادر عن البرلمان عادة؛
3- التشريع التنظيمي أو اللائحي؛ ويقصد به مختلف التشريعات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها بمقتضى الدستور. وهو من اختصاص رئيس الحكومة من حيث المبدأ. ويمكن له أن يفوض بعض الاختصاصات إلى الوزراء. فعلى سبيل المثال يفوض لوزير التربية الوطنية إصدار مختلف التشريعات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوزارة التي يتحمل مسؤوليتها. وهذه التشريعات تشكل معظم التشريع المدرسي الذي سيكون محور الدروس التكوينية التي ستتعرفون عليها خلال هذه السنة التكوينية إن شاء الله.

[1] - إدريس المير وخالد قاسمي القاموس الميسر، ص 81.
[2] - إدريس الفاخوري، إختصاصات البرلمان التشريعية في مشروع دستور 2011
http://www.fsjes-agadir.info/vb/showthread.php?t=1425

المحور الثاني: الموظف العمومي

الوضعية التكوينية الأولى: النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

النظام الأساسي هو مجموعة من القواعد التي تسير عليها مصلحة أو مؤسسة أو مرفق. والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في المغرب صدر في 24 فبراير 1958، وهو أهم نص تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات.

يحدد هذا النظام كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية، والخروج منها، وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية وكذا الضمانات الإدارية والقانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وعموما يشمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سبعة أبواب هي:

الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الفصول من 1 إلى 7.

وهو مخصص للقواعد العامة، والأحوال القانونية للموظفين، ويعرف الموظف ويحدد ميدان تطبيق هذا النظام.

الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية

الفصول من 8 إلى 12.

يشير إلى تنظيم الوظيفة العمومية، وعلى الخصوص إلى اختصاصات المديرية المكلفة بالوظيفة العمومية، وإلى تأسيس وتكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وكذا اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بكل إدارة أو مصلحة.

الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصول من 13 إلى 20.

يتناول حقوق وواجبات الموظفين.

الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية

وينقسم إلى أربعة أجزاء:

الجزء الأول: التوظيف؛ الفصول من 21 إلى 25.

الجزء الثاني: الأجرة؛ الفصلان 26 و 27.

الجزء الثالث: النقط والترقية؛ الفصول من 28 إلى 36.

الجزء الرابع: الوضعيات؛ الفصول من 37 إلى 64.

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

الفصول من 65 إلى 75.

تناولت العقوبات، وكيفية تأديب الموظفين، وحقوق المعنيين بالأمر عند مثولهم أمام المجلس التأديبي.

الباب السادس: الخروج من العمل

الفصول من 76 إلى 86.

وتحدثت عن الانقطاع النهائي عن العمل الذي يؤدي إلى الحذف من أسلاك الوظيفة العمومية في حالات الاستقالة والإعفاء والعزل والإحالة على التقاعد.

الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصول من 76 إلى 79.

وهمت حالة وفاة الموظف، ودخول هذا الظهير حيز التطبيق...

وفيما يلي تفصيل لبعض المسائل ذات صلة بالوظيفة العمومية وبالموظف العمومي:

مفهوم الوظيفة العمومية:

للوظيفة العمومية ثلاثة معان، فهي:

- مجموع القواعد القانونية والتنظيمية المطبقة على الموظفين...؛
- النشاط الإداري الذي يزاوله الأعوان العاملون بصفة دائمة مع الدولة؛
- مجموع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتألف منهم إدارة الدولة المسيرة للمرافق العامة، ويخضع هؤلاء الأشخاص للقانون الإداري، ولعلاقة نظامية تربطهم بالإدارة...[3].

مفهوم الموظف:

عرف المشرع المغربي الموظف من خلال الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: "يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

وتتمثل أهم خصائص الموظف فيما يلي:

1- الانتماء إلى أحد أسلاك الإدارة التابعة للدولة؛
2- الترسيم في هذا السلك؛
3- الأداء الفعلي لمهام أحد المناصب المطابقة لوظيفته؛
4- العمل لحساب مرفق عام تديره الدولة.

الحقوق التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

1- الترسيم؛
2- الحماية من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع؛
3- الأجرة؛
4- الترقية؛
5- الرخص؛
6- الإلحاق؛
7- الاستيداع؛
9- التفرغ النقابي؛
10- الانتقال؛
11- حق المثول أمام المجلس التأديبي؛
12- الطعن في القرارات الإدارية؛
13- الاستقالة؛

[3] - إدريس المير وخالد قاسمي القاموس الميسر، ص 376.

14- التقاعد؛
15- رصيد الوفاة؛
16- حق تقاضي معاشات التقاعد والزمانة والأبوين وذوي الحقوق؛
17- التعويض عن حوادث الشغل؛
18- الحق في الضمان الاجتماعي؛
19- الحق في تحمل الدولة عن الموظف التعويضات المدنية التي تلحق الغير جراء ممارسة الموظف مسؤوليته، ويخرج من ذلك أخطاؤه الشخصية التي لم يكن سببها تحقيق مصلحة المرفق العمومي...

الواجبات والمسؤوليات التي يؤكد عليها:

1 - الوجود في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة؛
2 - احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها؛
3 - الالتحاق بمقر التعيين؛
4 - عدم ممارسة مهنة أخرى تدر عليه دخلا؛
5 - القيام شخصيا بالمهام مع تحمل المسؤولية عنها؛
6 - كتمان السر المهني؛
7 - عدم اختلاس وثائق المصلحة أو تبليغها للغير؛
8 - عدم مغادرة مقر العمل؛
9 - التحلي بالكفاءة المهنية؛
10 - التحلي بالمروءة والأخلاق الحسنة؛
11 - الامتناع عن الرشوة واستغلال النفوذ؛
12 - أداء الضرائب والوفاء بالالتزامات القانونية التي يفرضها النظام العام وحق المواطنة؛
13 - احترام مقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛
14 - تحمل مختلف المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية...

وضعيات الموظف:

حددها الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على ما يلي: "يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:

- في حالة القيام بالعمل؛
- في حالة الإلحاق؛
- في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
- وضعية الجندية" - تم إلغاؤها-.

أولا: وضعية القيام بالوظيفة

نص عليها الفصل 38 من نفس النظام: "يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر".

وبالتالي فوضعية القيام بالوظيفة مرتبطة بما يلي:

1- الانتماء إلى درجة من درجات الوظيفة العمومية؛
2- الترسيم في الدرجة المعنية؛
3- مزاولة المهام فعلا في أحد المناصب المطابقة لها.

وكل من لا يتوفر على هذه المواصفات لا يعد موظفا أو لا يعتبر قائما بوظيفته (المتقاعد، المستقيل، المعزول...).

ولا يتمتع الموظف بحقوقه كاملة إلا إذا كان في وضعية القيام بالوظيفة (المرتب، التعويضات، الحماية الإدارية، التعويضات عن حوادث المصلحة، الرخص، العطل...).

ثانيا: وضعية الإلحاق

يعرف الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الإلحاق كما يلي: "يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك متمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد".

ومن ثم فالموظف الملحق:

- يعمل بإدارة أو مؤسسة أو مصلحة أو منظمة غير إدارته الأصلية؛
- خارج عن سلكه الأصلي، أي أنه لا يعمل في هذا السلك ولا يتقاضى راتبه من إدارته الأصلية، بل يتقاضاه من الإدارة الملحق بها؛
- يبقى تابعا لسلكه الأصلي، فرغم وجوده في إدارة أخرى فإنه يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد بسلكه الأصلي.

ثالثا: وضعية التوقيف المؤقت عن العمل

تحدث الفصل 54 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عن هذه الوضعية في قوله: "يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي".

والتوقيف المؤقت نوعان:

1- توقيف مؤقت حتمي ويسمى الإيداع: يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك أو استشارته في بعض الحالات بعد استنفاده لرخص المرض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد.
2- توقيف مؤقت بطلب من الموظف ويسمى الاستيداع: يلجأ إليه الموظف في بعض الحالات الخاصة إذا توفرت شروط معينة.

وفيما يلي جدول يلخص حالات التوقيف المؤقت عن العمل، ونوع التوقيف، ومدته، ومدة تجديده:

حالات التوقيف المؤقت	**نوع التوقيف**	**مدة التوقيف** (بالسنوات)	**مدة تجديدها** (بالسنوات)
بعد استنفاد رخص المرض لأسباب صحية	حتمي	1	1+1+1
عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو إصابته بمرض خطير	بطلب من الموظف	1+1+1	1+1+1
عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية	بطلب من الموظف	1+1+1	1+1+1
عند القيام بأبحاث أو دراسات لفائدة الصالح العام	بطلب من الموظف	1+1+1	1+1+1
لأسباب شخصية	بطلب من الموظف	2	2
لتربية طفل يقل عمره عن 5 سنوات (خاص بالموظفات)	بطلب من الموظف	1	تجدد إلى أن يبلغ الطفل 5 سنوات
لتربية طفل مصاب بعاهة (خاص بالموظفات)	بطلب من الموظف	1	تجدد مادام الطفل مصابا
لقيام الموظف (ة) مع زوجه	بطلب من الموظف	2	2+2+2+2

الوضعية التكوينية الثانية: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

صدر أول نظام أساسي لأطر التعليم والإدارة التربوية سنة 1915، تلاه النظام الثاني سنة 1920 الذي وقع تغييره وتتميمه عدة مرات... وبعد الاستقلال... تم إصدار نظام أساسي شامل لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 1967، بموجبه قسم الموظفون إلى صنفين: رجال ونساء التعليم، والأطر الإدارية. ولكل فئة نظام أساسي خاص بها... وفي سنة 1985 صدر المرسوم رقم 2.85.742 أعادت الوزارة بموجبه ترتيب موظفيها ضمن نظام أساسي واحد فصنفتهم إلى سبع هيآت... إلى أن صدر المرسوم رقم 2.02.854 سنة 2003 الذي قسم موظفي الوزارة إلى خمس هيآت بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، وهو المطبق حاليا، وهو بدوره عرف عدة تعديلات...

هيآت موظفي وزارة التربية الوطنية:

حدد المرسوم رقم 854-02-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003 ص 725 هيأة موظفي وزارة التربية الوطنية في المادة الأولى منه حيث ورد فيها: "يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيآت التالية:

- هيأة التأطير والمراقبة التربوية؛
- هيأة التدريس؛
- هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية؛
- هيأة التوجيه والتخطيط التربوي؛
- هيأة التدبير الإداري والتربوي".

فصل المرسوم الذي يحتوي على 118 مادة موزعة على تسعة أجزاء، وكل جزء ينقسم إلى أبواب، درجات ومهام وكيفية تعيين وترقية كل هيأة من الهيآت الخمسة المذكورة أعلاه، كما تناول بعض القضايا التي تهم موظفي الوزارة وفق التقسيم التالي:

- المادة 1: هيآت موظفي الوزارة؛
- الجزء الأول؛ المواد من 2 إلى 12: هيأة التأطير والمراقبة التربوية؛
- الجزء الثاني؛ المواد من 13 إلى 33: هيأة التدريس؛
- الجزء الثالث؛ المواد من 34 إلى 45: هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية؛
- الجزء الرابع؛ المواد من 46 إلى 64: هيأة التوجيه والتخطيط التربوي؛
- الجزء الخامس؛ المواد من 65 إلى 88: هيأة التدبير التربوي والإداري؛
- الجزء السادس؛ المواد من 89 إلى 103: مقتضيات مشتركة همت: الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية، الرخص والتعويضات، إعادة الإدماج، التوظيف والترقي؛
- الجزء السابع؛ المواد من 104 إلى 106: التعيين والترسيم؛
- الجزء الثامن؛ المواد من 107 إلى 112: مقتضيات انتقالية؛
- الجزء التاسع؛ المواد من 113 إلى 118: مقتضيات مختلفة.

يتبين إذن بأن الجزء الذي تحدث عن هيأة التدريس هو الجزء الثاني، لذا سنتطرق إليه ببعض التفصيل باعتباره يهم أمر الأساتذة المتدربين الذين يجري تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حتى يكونوا على بينة من درجاتهم ومهامهم وترقيتهم...

وهكذا تحدثت المادة 13 عن الأطر التي تتكون منها هيئة التدريس في قولها:

" تتكون هيأة التدريس من:

- أساتذة التعليم الابتدائي؛
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛

- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي".

وتطرق المرسوم في الباب الأول من الجزء الثاني إلى درجات أساتذة التعليم الابتدائي ومهامهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم... فنصت المادة 14 منه على ما يلي:

"يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات:
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة؛
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية؛
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى".

ونصت المادة 15 منه على مهام أساتذة التعليم الابتدائي في قولها:

"يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات، والتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية".

وخصص الباب الثاني من الجزء الثاني من هذا المرسوم لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حيث تحدث عن درجاتهم ومهامهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم...

حيث نصت المادة 20 عن الدرجات التي يشملها الإطار في قولها:

"يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات:

- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة؛
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية؛
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى".

وتطرقت المادة 21 إلى مهامهم في قولها:
"يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية...".

وتناول الباب الثالث من الجزء الثاني من هذا المرسوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حيث تحدث عن درجاتهم ومهامهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم...

نصت المادة 25 على درجات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في قولها:

"يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات:

- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة".

وتحدثت المادة 26 عن مهامهم في قولها:

" يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وعند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات".

ويمكن تعيين الأساتذة وفق شروط معينة للقيام بمهام: مدير إقليمي للوزارة، رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالوزارة أو بالأكاديمية أو بالمديرية الإقليمية، متفقد تربوي بالتعليم الأولي (بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي)، الانتداب للتدريس ببعض الدول الصديقة والشقيقة.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المدرس قدوة ومرجعا معرفيا وسلوكيا بالمؤسسة بالنسبة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ عامة، وبالنسبة للمتعلمين خاصة، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية مزدوجة، فهو مرب ومدرس، لذا عليه ربط علاقات إنسانية واجتماعية بالعاملين بالمؤسسة وبمحيطها.

الترقية:

الترقية نوعان:

1- **الترقية العادية**: وتتم بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له، حسب شبكة تطبق على أغلب الموظفين بالإدارة العمومية والجماعات المحلية، وفق ثلاثة أنساق: السريع والمتوسط والبطيء.
2- **الترقية الداخلية أو الترقية من سلم إلى أعلى**: تتم الترقية من سلم إلى أعلى وفق ما يلي:

أ- على إثر امتحان مهني: ينظم عادة مرة في السنة المالية، يفتح في وجه الأطر المتوفرة على 6 سنوات من الخدمة في درجتها، وذلك وفق نسبة معينة... ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون؛

ب- الترقية بالاختيار (بالأقدمية): تتم الترقية بالاختيار إلى أحد السلالم 9 و 10 و 11 بعد التقييد في جدول الترقية بالنسبة للموظفين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في السلم... وتتم الترقية بالاختيار إلى خارج السلم بعد التقييد في جدول الترقية بالنسبة للموظفين المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في السلم 11 والمرتبين في الرتبة 7 على الأقل.

ت- الترقية بمباراة: يمكن للوزارة تنظيم مباريات خاصة للأساتذة الرسميين من جميع الأسلاك، للترقي إلى درجة أو إطار أعلى، شريطة توفرهم على شهادات جامعية.

الوضعية التكوينية الثالثة: أنواع الرخص والعطل ومسطرة الاستفادة منها

الرخصة حق أساسي للموظف أو الأجير بالتغيب عن العمل بصفة قانونية لأسباب اجتماعية أو صحية أو شخصية خلال فترة زمنية محددة.

وتتمثل أهم الإجراءات التي يقوم بها الموظف للتمتع بالرخصة فيما يلي:

1- تقديم طلب عن طريق السلم الإداري، معززا بالوثائق اللازمة (شهادة طبية، عقد ازدياد...)؛
2- احترام مدة الرخصة؛
3- إخبار الإدارة باستئناف العمل، وعدم الإخبار يجعل المعني في حالة غياب غير قانوني (مغادرة مقر العمل)، وفي حالة تغيب الموظف عن عمله بصفة غير قانونية، فإنه يعرض نفسه لعقوبات إدارية واقتطاعات مالية.

وتنقسم الرخص إلى أربعة أصناف:

1- الرخص الإدارية؛
2- الرخص لأسباب صحية؛
3- الرخص عن الولادة؛
4- الرخص بدون أجر.

أولا- الرخص الإدارية:

تشتمل الرخص الإدارية على نوعين:

- الرخص السنوية؛
- الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب.

أ_ الرخص السنوية:

يتمتع كل من الموظف الرسمي والمتدرب برخصة سنوية مدتها 22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء 12 شهرا من الخدمة، على أن لا يكون استفاد خلالها من رخص مرض مجموعها أكثر من شهرين.

غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من تلك المدة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

ب_ الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب:

1- رخصة الحج؛
2- الرخص لأسباب عائلية أو خطيرة (زواج، وفاة، ازدياد مولود، ختان، عملية جراحية...)؛
3- تغيبات أعضاء المجالس الجماعية؛
4- تغيبات ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات؛
5- تغيبات المدعوين للقيام بتداريب؛
6- الترخيص بالتغيب لمتابعة الدروس خلال ساعات العمل؛
7- رخص المرضعات.

جدول يبين المدة الزمنية المسموح التغيب فيها في بعض الحالات

أسباب الإذن بالتغيب	المدة
زواج الموظف	4 أيام
زواج أحد أبنائه أو أحد ربائبه	يومان
وفاة زوج(ة) الموظف(ة) أو أحد أبنائه أو أحد أحفاده أو أصوله أو أحد ربائبه	3 أيام
وفاة أحد إخوة الموظف(ة) أو إخوة زوجه أو أحد أصول زوجه	يومان
ازدياد مولود	3 أيام
الختان	يومان
عملية جراحية تجرى للزوج أو لأحد مكفوليه من الأبناء	يومان
تغيبات أعضاء المجالس الجماعية	طيلة الدورات العادية والاستثنائية
أداء فريضة الحج	شهران متتابعان

ثانيا- الرخص لأسباب صحية:

تنقسم هذه الرخص إلى أربعة أنواع:

1- رخص المرض قصيرة الأمد؛
2- رخص المرض متوسطة الأمد؛
3- رخص المرض طويلة الأمد؛
4- الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل، أو خلال القيام بعمل تضحية للصالح العام، أو لإنقاذ حياة بشرية.

أحكام عامة:

1- إذا أصيب الموظف بمرض مثبت قانونيا يجعله غير قادر عن العمل، له الحق في رخصة لأسباب صحية، وتحتسب مدتها من أجل الحصول على معاش التقاعد؛
2- يتقاضى الموظف الموجود في رخصة لأسباب صحية مجموع أو نصف الأجرة، وفي جميع الحالات يستفيد المعني بالأمر من التعويضات العائلية؛
3- يجب على الموظف الإدلاء بالشواهد الطبية والوثائق اللازمة داخل الآجال القانونية، حسب كل حالة؛
4- في حالة عدم تقديم الشواهد الطبية اللازمة، تقتطع للموظف الأجرة المدفوعة خلال مدة التغيب مع إخضاعه لعقوبات تأديبية عند الاقتضاء؛
5- ينبغي خلال رخص المرض الامتثال لجميع القرارات الإدارية (إجراء فحص مضاد، إجراء المراقبة الصحية والإدارية على الموظف، احترام قرار المجلس الصحي أو لجنة الإعفاء...)؛
6- يجب على المعني بالأمر إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة؛
7- بعد انتهاء الرخصة، يتعين عليه استئناف عمله بواسطة رسالة أو تعبئة مطبوع خاص؛
8- يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص لا تقل مدتها عن 3 أشهر متتالية عملهم بعد تقديم شهادة الشفاء، وعلى الإدارة إرسالها داخل 10 أيام إلى المجلس الصحي أو إحدى هيآته للبت فيها داخل أجل 30 يوما؛
9- إذا أصيب الموظف خلال رخصته الإدارية بمرض أو إصابة، يستفيد لزوما من رخصة مرض، على أن يمنح له ما تبقى من الرخصة الإدارية بعد استئنافه لعمله؛
10- الموظفون المستفيدون من الرخصة الإدارية في فترة محددة قانونا في السنة، تحدد أجرتهم خلال رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية على أساس وضعية الرخصة الإدارية أي بأجر كامل؛
11- إذا ثبت للإدارة أن الموظف المستفيد من رخصة مرض يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، فإنه يتم إيقاف أجرته حالا. ويجب عليه إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة مزاولة النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة؛
12- بعد انقضاء مدة الرخصة، إذا ارتأى المجلس الصحي أن الموظف غير قادر على استئناف عمله فإنه:
أ- إما أن يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل في انتظار شفائه، وذلك في حالة عدم ثبوت عجزه النهائي؛
ب- إما أن يحال على التقاعد إذا ثبت نهائيا أنه غير قادر على العمل، وذلك إذا كان يتوفر على شروط الحصول على المعاش؛
ت- يعفى إذا لم يكن له حق الحصول على المعاش.
13- إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، أو خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة بشرية، أو على إثر حادثة وقعت له، أو أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد. ويحق له أيضا أن يسترجع من الإدارة مقابل الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

نوع الرخصة	مدتها	نوع المرض	الإجراءات الإدارية	الوضعية المالية خلال مدة الرخصة
قصيرة الأمد	6 أشهر على الأكثر خلال 12 شهرا متتابعا من العمل.	الأمراض التي لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.	_ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛ _ تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على شهادة طبية يدلي بها الموظف؛ _ ...	_ 3 أشهر الأولى: الأجرة كاملة؛ _ 3 أشهر الأخيرة: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة.
متوسطة الأمد	3 سنوات على الأكثر.	يحددها المرسوم رقم 2.94.279 بتاريخ 4 يوليو 1995، منها: الالتهاب الكبدي المزمن النشيط، الفالج، الشلل السفلي، الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر، التهاب الأعصاب، الذبحة الصدرية ...	_ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛ _ يجب على الإدارة داخل أجل 10 أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها 30 يوما؛ _ تمنح رخص المرض بعد موافقة المجلس الصحي على فترات مددها 3 أو 6 أشهر.	_ سنتان: الأجرة كاملة؛ _ سنة: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة؛
طويلة الأمد	5 سنوات على الأكثر.	الإصابات السرطانية، الجذام، السيدا، شلل الأطراف الأربعة، زرع عضو حيوي، الذهان المزمن، الاضطرابات الخطيرة في الشخصية، الجنون.	نفس إجراءات الرخصة متوسطة الأمد.	_ 3 سنوات: الأجرة كاملة؛ _ سنتان: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة؛
بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل	دون تحديد المدة إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل، ويحال على التقاعد.	_ عند الإصابة بمرض أو استفحاله أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل؛ _ إثر حادثة وقعت أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل؛ _ خلال القيام بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة بشرية.	_ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛ _ موافاة الإدارة بملف الحادثة؛ _ تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على قرار لجنة الإعفاء؛ _ يجب على الإدارة داخل أجل 10 أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بملف الحادثة، عرض الملف على المجلس الصحي (أو على إحدى هيآته) الذي يتعين عليه البت فيه في غضون مدة أقصاها 30 يوما؛ _ تعرض الحالة بشكل مواز على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيها من لدن لجنة الإعفاء.	يستفيد من مجموع الأجرة طيلة مدة الرخصة.

ثالثا- رخصة عن الولادة:

مدتها 14 أسبوعا. حيث تقدم الحامل شهادة طبية تثبت الحمل في الشهر الثالث والسادس والثامن؛ حيث يبتدئ توقيت استفادتها من الرخصة؛ أربعة أسابيع قبل الموعد المفترض للوضع. وتستفيد الحامل من هذه الرخصة وإن وقع إجهاض أو ولد المولود ميتا ابتداء من الشهر السابع.

رابعا- الرخص بدون أجر:

يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

العطل الرسمية:

يتمتع الموظف علاوة على الرخص الإدارية، بعطل رسمية بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، كما يلي:

1- فاتح محرم؛
2- عيد المولد النبوي (12 و 13 ربيع الأول)؛
3- عيد الفطر(فاتح وثاني شوال)؛
4- عيد الأضحى (10 و 11 ذي الحجة)؛
5- فاتح يناير؛
6- ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)؛
7- عيد الشغل (فاتح ماي)؛
8- عيد العرش (30 يوليوز)؛
9- يوم وادي الذهب (14 أغسطس)؛
10- ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)؛
11- عيد الشباب (21 أغسطس)؛
12- عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)؛
13- عيد الاستقلال (18 نوفمبر).

كما تجدر الإشارة إلى أن أطر التربية والتكوين يتمتعون بالتبعية بالعطل المدرسية التي تمنح للتلاميذ، علاوة على العطلة السنوية الكبرى التي يستفيدون منها من خلال تعطيل التلاميذ عادة ما بين 10 يوليوز والأربعاء الأول من شهر شتنبر.

التغيبات غير القانونية

كل تغيب غير مبرر يعتبر خطأ إداريا يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية ولإجراءات مالية؛ حيث تخضع مرتبات المتغيبين للاقتطاع.

فالموظف الذي يتغيب دون الإخبار والإدلاء بالوثائق اللازمة يصبح في وضعية ترك الوظيفة، الأمر الذي يستوجب توجيه مدير المؤسسة إشعارا بتغيبه إلى المديرية الإقليمية، التي توجه إليه رسالة إنذار لدعوته لاستئناف عمله والعودة إلى مقر عمله داخل أجل سبعة أيام من توصله بالرسالة المضمونة.

و إجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل يفرز ثلاث حالات هي:

1- حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار: ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور، كما يمكن عند الاقتضاء عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي؛
2- حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنذار: لرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل في حقه من غير توقيف الحق في المعاش، أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة ودون استشارة المجلس التأديبي؛
3- في حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة: يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته بموجب أمر بإيقاف الأجرة، وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين:

أ- إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي، ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالته من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة؛

ب- إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي.

الوضعية التكوينية الرابعة: مغادرة الوظيفة العمومية

ورد في الفصل 76 من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية بأن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك، وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن أربعة أحوال هي:

الاستقالة؛

الإعفاء؛

العزل؛

الإحالة على التقاعد.

وفيما يلي تفصيل هذه الحالات.

أولا- الاستقالة:

1 _ تعريف الاستقالة:

هي تعبير الموظف أو المستخدم عن رغبته الواضحة في ترك عمله بصفة نهائية، أي مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية بصفة نهائية.

2 _ شروط الاستقالة:

تخضع استقالة الموظف لشروط قانونية؛ موضوعية وشكلية:

1- يقدم الموظف طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري، يعرب فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته نهائيا دون غلط أو إكراه؛
2- لا تنتج الاستقالة آثارها إلا بعد قبولها من طرف السلطة التي لها حق التسمية؛
3- ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة المكتوبة من طرف الوزارة؛
4- رفض الإدارة لطلب الاستقالة يعطي الحق للموظف في إحالة القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وكذا يمكنه رفع دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية.

3 _ آثار الاستقالة:

1- يؤدي قبول الاستقالة إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوق هذه الصفة؛
2- يبتدئ مفعول الاستقالة المادي والمعنوي من التاريخ الذي تحدده الإدارة؛
3- قبول الاستقالة من طرف السلطة الإدارية نهائي ولا رجعة فيه؛
4- يمكن عند الاقتضاء متابعة المعني بالأمر المستقيل بإجراءات تأديبية بسبب أعمال قام بها أثناء مزاولة مهامه ولم تظهر للإدارة إلا بعد قبول الاستقالة؛

5- في حالة التزام موظف بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، فإما أن ترفضها الإدارة، وإما أن تقبلها مع متابعته بديون الإدارة التي في ذمته؛
6- للموظف المستقيل حق استرجاع المبالغ المالية المقتطعة له لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات ابتداء من تاريخ مفعول الاستقالة؛
7- إن الموظف المستقيل لا يسجل في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية؛ لكون الاستقالة خروجا قانونيا من العمل.

ثانيا – الإعفاء:

1 _ تعريف الإعفاء:

الإعفاء إجراء إداري ينتج عنه حذف الموظف بدون طلب منه، من الأسلاك الإدارية لأسباب غير تأديبية بالنسبة للموظف الرسمي.

2 _ أسباب الإعفاء:

1- حذف مناصب مالية قارة في ظروف استثنائية جدا بمقتضى قانون؛
2- عدم كفاءة الموظف في حالة عدم توفره على الحق في التقاعد؛
3- بعد استنفاد الموظف رخص المرض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد، واستنفاد مدة التوقيف المؤقت عن العمل، دون أن يكون له الحق في التقاعد؛
4- بعد انتهاء مدة الاستيداع القانونية دون أن يطلب الموظف الرجوع إلى منصبه؛
5- إثر صدور عقوبة الإعفاء في حق الموظف المتدرب؛
6- عدم ترسيم الموظف المتدرب بعد قضاء الفترة القانونية للتدريب، إن لم يكن مرسما في إطار آخر؛
7- بعد استنفاد الموظف المتدرب –غير الرسمي في إطار آخر- رخص المرض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد.

ثالثا - العزل:

1 _ تعريف العزل:

العزل عقوبة تأديبية تصدر في حق موظف رسمي ارتكب جنحة أو خطأ مهنيا فادحا، يترتب عنها حذفه من الأسلاك الإدارية بصفة نهائية وفقدان صفة موظف مع تسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية، حيث لا يمكن توظيفه من جديد فيما بعد.

2 _ أسباب العزل:

1- في حالة مغادرة مقر العمل؛
2- عند ارتكاب جنحة خطيرة.

3 _ نتائج الإعفاء والعزل:

1- لا يحال الموظف على التقاعد إلا إذا كان له الحق في ذلك؛
2- يحذف الموظف المعزول أو المعفى نهائيا من الأسلاك الإدارية، ويفقد صفة موظف؛
3- يسجل الموظف المعزول في السجل التأديبي للوظيفة العمومية، ولا يمكن إعادة توظيفه في أي مصلحة من الإدارة العمومية؛
4- لا يسجل الموظف المعفى في السجل المذكور، ويمكن إعادة توظيفه من جديد؛
5- يمكن للموظف المعزول أو المعفى أن يسترجع المبالغ المقتطعة له من أجل التقاعد، وذلك في أجل لا يتعدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ مفعول قرار العزل أو الإعفاء؛
6- يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار العزل أو الإعفاء برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

رابعا – التقاعد:

1 _ تعريف التقاعد:

التقاعد وضعية يحال عليها الموظف أو المستخدم أو الأجير بعد استيفائه شروطا قانونية معينة، حيث يفقد المعني بالأمر صفته الإدارية الأصلية والصلة النظامية التي كانت تربطه بمشغله.

2 _ تعريف المعاش:

المعاش مبلغ من المال يصرف بصفة منتظمة للموظف أو المستخدم أو الأجير إثر إحالته على التقاعد بكيفية نظامية، مقابل مساهمات مالية شهرية من لدنه ومن لدن مشغله، تدفع إلى صندوق التقاعد.

3 _ ملف معاش التقاعد:

ينبغي أن يتوفر ملف المعاش على الوثائق التالية:

1- تعبئة مطبوع طلب المعاش؛
2- نسخة من قرار التعيين كموظف متدرب؛
3- نسخة من قرار الترسيم؛
4- نسخة من عقد ازدياد المتقاعد؛
5- نسخة من عقد ازدياد كل طفل؛
6- شهادة الحياة الجماعية للأطفال؛
7- ثلاث صور للتعريف خاصة بالمتقاعد؛
8- شيك بنكي أو بريدي مسطر عليه؛
9- غلاف متنبر يحمل العنوان الشخصي للمتقاعد؛
10- نسخة من عقد الزواج مطابقة للأصل.

المحور الثالث: المسؤوليات والعقوبات التأديبية والزجرية

الوضعية التكوينية الأولى: مفهوم المسؤولية وأنواعها

المسؤولية وضعية تكليف يكون فيها الشخص مسؤولا عن تصرفاته القولية والفعلية والأدائية بالفعل أو الترك، وقد يكون مسؤولا عن الأضرار التي يتسبب فيها الذي يكون تحت حراسته أو عهدته، إنسانا كان أو حيوانا أو شيئا.

وتتنوع المسؤولية إلى مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية.

فالمسؤولية الجنائية تنطلق من ضرر أصاب المجتمع، والمسؤولية المدنية تنطلق من ضرر أصاب الفرد، والمسؤولية الإدارية تنطلق من ضرر أصاب المرفق الذي ينتمي إليه الموظف.

وهكذا تتداخل ثلاثة قوانين في غالب الأحيان إزاء الموظف؛ فقد يتابع جنائيا ومدنيا أمام نفس المحكمة، أو أمام محكمة جنائية أو مدنية في إطار قاعدة "الجنائي يعقل المدني"، ثم يحاكم أمام محكمة الإدارة؛ أي المجلس التأديبي (الانضباطي).

وتعتبر الأحكام التي تصدر عن كل من هذه الأجهزة مستقلة ولا أثر لها أو عليها إزاء الأخرى؛ إذ يمكن أن تبرئه المحكمة الجنائية، وتدينه المحكمة المدنية، والعكس ممكن أيضا. كما يمكن أن تبرئه المحكمتان معا، لكن تدينه إدارته بواسطة المجلس التأديبي، وقد يقع العكس.

وفيما يلي تفصيل لأنواع المسؤوليات:

أولا_ المسؤولية الجنائية:

يسأل إطار التربية والتكوين عما يرتكبه شخصيا عن أخطاء ناتجة عن إهماله أو عدم احتياطه أو عدم تبصره أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، كل ذلك دون إغفال ما له من حقوق مهنية.

ولقد أكدت أغلب المتابعات التي يخضع لها أطر التعليم أن سببها يرجع إلى العقوبات البدنية التي يلجؤون إليها، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات تؤثر سلبا على حياة المتعلمين الصحية والدراسية.

وهكذا نلاحظ أن اللجوء إلى العنف والعقوبات البدنية يحرمه القانون كما ترفضه النظريات البيداغوجية... والمدرس يتابع كباقي الأشخاص في حالة ضربه تلميذا أو إيذائه إياه، سواء كان خطأ عمديا ـفتشدد العقوبةـ، أم خطأ غير عمدي.

ويكون الخطأ غير عمدي إذا كان يقوم بعمل مهني ما فأصاب خطأ تلميذا بأذى أو جروح في غياب عنصر القصد الجنائي.

أما الخطأ العمدي فيكمن في لجوئه ـ ولو في حالة انفعال ـ إلى ضرب تلميذ أو تلاميذ، ينتج عنه إيذاء أو جرح أو فقد أحد الأعضاء...

ومن الجنايات والجنح والمخالفات التي يمكن أن يحاكم عليها:

1- استعمال السلطة إزاء الأفراد بشكل غير قانوني، والمس بحرياتهم الشخصية وحقوقهم الوطنية، واستعمال العنف ضدهم (الفصول من 224 إلى 232 من القانون الجنائي)؛
2- تزييف الأوراق الرسمية أو العمومية (الفصول من 351 إلى 356)؛
3- تزوير الوثائق الإدارية والشهادات (الفصول من 360 إلى 367)؛
4- القتل أو الجرح خطأ (الفصول من 432 إلى 435)؛
5- الغش في الامتحانات والمباريات.

ثانيا_ المسؤولية المدنية:

تترتب المسؤولية المدنية التي تكون عقدية أو تقصيرية إما عن فعل الشخص نفسه، وإما عن فعل الغير، ويعرفها قانون الالتزامات والعقود كما يلي:

الفصل 77: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر".

الفصل 78: "كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر".

الفصل 79: "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها".

الفصل 80: "مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها".

وهكذا فرجل التعليم يسأل مدنيا عن فعله الشخصي، وعن فعل التلاميذ الذين يكونون تحت حراسته ومسؤوليته.

فمسؤولية رجل التعليم المدنية الشخصية تخضع للنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي، المرتبطة بالشروط المعروفة والتي هي: الخطأ والضرر، ووجود العلاقة السببية بينهما؛ أي أن رجل التعليم لا يتابع على أساس الخطأ المفترض، بل إن مسؤوليته لا تقوم إلا بإقامة الدليل من طرف المدعي، لإثبات خطإ رجل التعليم الذي قد يتجلى في إهماله أو تقصيره، أو عدم تبصره، أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للقانون، أو عدم قيامه بالاحتياطات اللازمة، أو غير ذلك من الحالات التي يتصور فيها الخطأ.

أما مسؤولية رجل التعليم عن فعل تلاميذه، فبالرغم من خضوعها لقواعد المسؤولية التقصيرية، فإنها محاطة بقيد أساسي يضيق نطاق المسؤولية، وهكذا فإنه لا يسأل عن الضرر الحاصل من تلاميذه إلا خلال وجودهم تحت رقابته، فبمجرد مغادرة التلميذ المؤسسة، تزول مسؤولية مدرسه، ويعود التلميذ إلى رقابة ومسؤولية وليه.

هذا ويتمتع إطار التعليم بضمانات منها؛ حلول الدولة محله في فعل ضار يرتكبه التلاميذ، أو يرتكب في حقهم أثناء وجودهم تحت مسؤوليته القانونية (الفصل 85 مكرر). ومقاضاة الدولة بوصفها حالة محل الموظف المعني.

إلا أنه يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على الموظف، وإما على الغير، حسب القواعد العامة، ويتوقف نجاح دعوى الاسترداد على ثبوت ارتكاب المدعى عليه خطأ يبين مسؤوليته.

ودعاوى المسؤولية التي ترفع على أطر التعليم أو على الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل من التلاميذ أو اللاحق بهم، تتقادم بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

ثالثا_ المسؤولية الإدارية:

ظهرت المسؤولية الإدارية مع ظهور مخالفات الموظفين للتعليمات الرسمية والإخلال بواجباتهم المهنية بما يدعى "الخطأ الإداري". بحيث تكون الإدارة ـ تحت رقابة القضاء ـ مختصة في تحديد نوعية الأفعال المكونة للأخطاء الإدارية، ودرجة العقوبات الإدارية التي تناسبها.

ومن بين الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي بالموظف إلى المثول أمام المجلس التأديبي:

1- عدم قبول المنصب؛
2- التغيبات والتأخرات والخروج قبل الوقت؛
3- مغادرة المنصب قبل التوصل بالموافقة على الاستقالة أو على الإلحاق؛
4- امتهان عمل آخر يدر مدخولا؛
5- مخالفة التعليمات الإدارية الرسمية (برامج، مذكرات، مناشير...)؛
6- عدم احترام الرئيس الإداري؛
7- إفشاء ما يعتبر من أسرار المهنة.

ضمانات الموظف:

نظرا لخطورة العقوبة الإدارية على حياة الموظف المهنية، وفر المشرع بعض الضمانات لحمايته من أهمها:

1- القرارات الإدارية تتطلب أغلبيات معينة؛
2- قبل صدور القرارات الإدارية لا بد من دراسة ومراجعة الملفات من مختصين لتلافي تناقضها ومجانبتها للقانون والمصلحة العامة؛
3- استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء؛
4- التمتع بحق الدفاع الشخصي أو بواسطة محام، أمام المجلس التأديبي وأمام القضاء الإداري؛
5- خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري؛
6- ضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية.

الوضعية التكوينية الثانية: اللجان الإدارية متساوية الأعضاء

تعريفها:

اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء جهاز استشاري مركزي أو جهوي، يعمل بجانب وزير أو مندوب سام أو مندوب جهوي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين. تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينهم الوزير. ومن ممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون بالاقتراع السري.

تركيبها:

تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من ممثلين عن الإدارة وآخرين عن الموظفين، من نفس السلك أو أعلى. فلا يجوز أن يكون أي عضو من الأعضاء أقل إطارا من الموظفين الذين شكلت اللجنة لفائدتهم، كما لا يجوز له الحضور حالة كون اللجنة تتداول في ترقيته أو في أمر يتعلق به. ويرأسها أحد ممثلي الإدارة بتعيين من الوزير.

وتتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

أنواعها:

اللجان الإدارية متساوية الأعضاء نوعان:

- لجان جهوية: يعين نصف أعضائها من ممثلي الإدارة من طرف الوزير المعني، والنصف الآخر ينتخبه الموظفون؛
- لجان مركزية: تنبثق عن اللجان الإدارية الخاصة بكل جهة، أو على صعيد الإدارة المركزية.

اختصاصاتها:

تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من الوزير المختص أو من ينوب عنه، وهو الذي يحدد جدول أعمالها، و لا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على أغلبية الحاضرين، وعند تعادل الأصوات ترجح الجهة التي يميل إليها رئيس اللجنة. واقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر.

وتختص اللجنة بالنظر في عدة أمور منها:

1- ترسيم الموظفين المتمرنين؛
2- ترقية الموظفين؛
3- استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها؛
4- دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية أو من أجل متابعة الدراسة؛
5- إعفاء الموظف الذي انتهت مدة استيداعه، والذي لم يطلب الرجوع إلى عمله أو رفض المنصب المسند إليه؛
6- إحالة الموظف على التقاعد أو إعفائه إذا ثبتت عدم كفاءته المهنية؛
7- دراسة حالة الموظف الموجود في وضعية إيداع أو استيداع أو المحال على التقاعد... والذي يزاول بصفة مهنية نشاطا ممنوعا يدر عليه مدخولا؛
8- القيام بدور المجلس الانضباطي.

الوضعية التكوينية الثالثة: النظام الانضباطي

تعريف المجلس التأديبي:

المجلس التأديبي لجنة استشارية بالإدارة على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وقد تكون على صعيد كل مؤسسة (جامعة، مستشفى...).

يتألف من ممثلين معينين من الإدارة وآخرين منتخبين من طرف الموظفين (اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تقوم بدور المجلس التأديبي).

يدرس القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الموظفون، ويبت فيها حرصا على حسن سير المرفق العام واستمراره في تقديم الخدمات في أحسن الظروف. ويقترح على الإدارة العقوبات أو الإجراءات التي يراها حسب كل نازلة وملابساتها.

لائحة ببعض المخالفات الإدارية:

1- التغيبات غير القانونية، والانقطاعات المتكررة عن العمل؛
2- الامتناع عن القيام بالعمل؛
3- الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛
4- إفشاء السر المهني؛
5- التصرفات غير الأخلاقية؛
6- تسريب مواضيع الامتحانات؛
7- احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت له بدون ترخيص؛
8- إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل؛
9- مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص.

تحديد العقوبات الخاصة بالموظف الرسمي:

1- الإنذار؛
2- التوبيخ؛
3- الحذف من لائحة الترقي؛
4- القهقرة من الرتبة؛
5- الانحدار من الطبقة (تخفيض السلم)؛
6- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛
7- الإحالة الحتمية على التقاعد؛
8- العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
9- العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.

تحديد العقوبات الخاصة بالموظف المتدرب:

1- الإنذار؛
2- التوبيخ؛
3- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛
4- الإعفاء.

تحديد الضمانات التأديبية:

1- عرض القضية على المجلس التأديبي، وأخذ رأيه قبل اتخاذ أي قرار؛
2- إعطاء الموظف المتهم حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق الملحقة به؛
3- تمكينه من تقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية إلى المجلس؛
4- تمكينه من إحضار بعض الشهود؛

5- تمكينه من إحضار مدافع يدافع عنه، وذلك باختيار منه.

ومن جهة أخرى:

6- يمكن للإدارة إحضار الشهود؛
7- يمكن للمجلس التأديبي إجراء بحث تكميلي؛
8- يجب أن يدلي المجلس التأديبي برأيه داخل أجل شهر ابتداء من يوم توصله بملف القضية، ويمتد هذا الأجل إلى 3 أشهر عند القيام ببحث، وفي حالة متابعة لدى محكمة جزرية، يمكن للمجلس تأجيل الإدلاء برأيه إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة؛
9- لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي؛
10- يجب تبليغ القرار إلى الموظف المعني بالأمر، ووضع قرارات العقوبات في ملفه؛
11- يمكن للمعني بالأمر الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية؛
12- يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية، والذي لم يقع إخراجه من الإدارة، أن يلتمس من وزارته حذف أثر هذه العقوبة من ملفه الإداري، وذلك بعد مرور 5 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ، و10 سنوات بالنسبة للعقوبات الأخرى، ويستجاب لطلبه بعد استشارة المجلس التأديبي إذا أصبحت سيرته مرضية، وأبان عن جدية وحسن السلوك.

شرح بعض المصطلحات:

الاستفسار: إجراء إداري تقوم به الإدارة للتأكد من نوعية الخطأ الذي ارتكبه الموظف ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وإعطاء الفرصة للمعني بالأمر لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه، قبل اتخاذ أي إجراء ضده.

الإنذار: عقوبة تأديبية تصدر في حق موظف ارتكب مخالفة إدارية هينة، بهدف تحذيره وتقويم سلوكه وجعله يبتعد عن التصرفات المشينة التي تؤدي إلى عقوبات أشد صرامة.

التوبيخ: عقوبة تأديبية أشد من الإنذار، تصدر في حق موظف ارتكب خطأ مهنيا غير جسيم يتم تقديره حسب الظروف والملابسات التي طرأ فيها.

التعليل: الإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذ القرار. ومن واجب إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، تعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر.

الوضعية التكوينية الرابعة: المنازعات الإدارية

أولا_ هيكلة القضاء الإداري المغربي:

يتألف هيكل القضاء الإداري المغربي من:

- المحاكم الإدارية[4]؛
- محكمة الرباط الإدارية؛
- محاكم الاستئناف الإدارية؛
- محكمة النقض (الغرفة الإدارية).

اختصاصات المحاكم الإدارية:

تختص بالنظر في النزاعات الإدارية التي يوجد بدائرتها الترابية الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي أو تدخل بدائرتها الترابية الإدارة مصدرة القرار المطعون فيه. وأهم أنواع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الإدارية ابتداء حسب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية:

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها بسبب تجاوز السلطة، سواء كانت قرارات محلية أم مركزية؛
2- النزاعات المتعلقة ب:

- المعاشات ومنح الوفاة الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي مجلسي البرلمان؛
- انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، واللجان الإدارية متساوية الأعضاء؛
- الضرائب المباشرة؛
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
- وضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام؛
- فحص مدى شرعية القرارات الإدارية.

ثانيا_ دعوى الإلغاء:

دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء أو إبطال أو إعدام قرار إداري لكونه مشوبا بعيب من عيوب المشروعية، وتعد دعوى الإلغاء نوعا من أنواع مراقبة ومساءلة الدولة والسلطات العمومية والجماعات المحلية عما تقوم به من أعمال وإجراءات، والحرص على تجنب الإضرار بالمواطنين والحد من تجاوز السلطة والشطط في استعمالها.

وترفع دعاوى الإلغاء الأصلية في القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية (التي تعد بمثابة محاكم الدرجة الأولى فيما يتعلق بالقضاء الإداري)، حسب الاختصاص المكاني والنوعي، وتستأنف قراراتها أمام محاكم الاستئناف الإدارية. ويتم طلب الطعن فيها بالنقض أمام محكمة النقض.

1_ الدعوى الإدارية الأصلية:

ترفع أمام المحاكم الإدارية طبق عدة شروط:

1- شروط متعلقة بالطاعن، وهي: الأهلية والصفة والمصلحة؛
2- شروط متعلقة بموضوع الطعن الذي هو محل دعوى الإلغاء الذي يمثل غالبا قرارا إداريا... ولا يقبل الطعن إزاء قرارات الإدارة بدعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة إلا إذا كان القرار نهائيا، وأن يكون مؤثرا في مركز الطاعن، وأن يكون صادرا عن سلطة إدارية؛

---

[4] - تم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبع (7) محاكم توجد مقارها بالمدن الآتية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، مكناس، أكادير ووجدة، طبقا للجدول، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية' الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993)، ص 2261.

3- الشرط المتعلق بانعدام الطعن الموازي؛ بحيث لا يقبل الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة إذا كان من حق المعني بالأمر أن يلجأ إلى محكمة أخرى مختصة للحصول على نفس النتيجة؛
4- شروط مسطرية؛ يجب مراعاة جميع الإجراءات والشكليات التي تعتبر من النظام العام؛
5- قواعد مسطرية لرفع دعوى الإلغاء؛ وتتمثل في التظلم الإداري، الطعن الإداري، الاستئناف.

أ- التظلم الإداري (التظلم الاستعطافي)**:**

يقصد به لجوء المتضرر من قرار إداري إلى الإدارة مصدرة القرار طالبا منها إعادة النظر في قرارها كي تلغيه أو تعدله بشكل يجعله لا يلحق ضررا ماديا أو معنويا به، وفي نفس الوقت يشير إلى الأسباب والحجج التي تزكي موقفه

ب- الطعن الإداري:

يمكن للمتضرر من قرار إداري إذا رأى بأن مسطرة التظلم الإداري ستزيد من أثر الضرر اللاحق به، أن يلجأ مباشرة إلى الطعن الإداري المتمثل في رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة نوعيا ومحليا.

ومن حق أي طرف أن يلجأ إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أو بمراكش حسب الاختصاص المكاني.

2_ الاستئناف:

تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية الجهة المختصة التي تتلقى استئناف جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة، مع الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

ويشترط لطلب الاستئناف:

1- رفع الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطلوب استئنافه؛
2- تقديم طلب الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف، مع استلام وصل بذلك؛
3- تقديم مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا؛
4- اشتمال المقال الاستئنافي على كل المعلومات الأساسية للطاعن؛ كالاسم الكامل، الصفة، الموطن، ملخص الوقائع والحيثيات، نسخة من الحكم المستأنف.

هذا وتنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من قبل المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.

3_ الطعن بالنقض:

تعتبر محكمة النقض (الغرفة الإدارية) الجهة المختصة التي تتلقى الطعن بالنقض، ويشترط لذلك:

1- رفع طلب النقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه؛
2- رفع طلب النقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو لدى كتابة ضبط محكمة النقض إذا كان الأمر يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري؛
3- رفع طلب الطعن بالنقض بواسطة مقال مكتوب موقع من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
4- أداء الوجيبة القضائية؛
5- اشتمال المقال على المعلومات التالية؛ بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ملخص الوقائع والحيثيات والمستنتجات، نسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن يكون عدد نسخ المقال مساويا لعدد الأطراف؛
6- يتسلم طالب الطعن بالنقض من كتابة الضبط وصلا عن الطلب أو نسخة من المقال عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت الطعن.

آجال الترافع الإداري

نوع الدعوى	الجهة المختصة	الأجل
تظلم إداري	الإدارة مصدرة القرار	خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار أو العلم به.
طعن إداري	المحكمة الإدارية ذات النفوذ الترابي	خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو من رفض الإدارة للتظلم الإداري.
استئناف حكم المحكمة الإدارية	محكمة الاستئناف الإدارية ذات النفوذ الترابي	خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ حكم المحكمة الإدارية المطلوب استئنافه.
طلب الطعن بالنقض	محكمة النقض	خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف المطلوب نقضه.

ثالثا_ دعوى التعويض:

دعوى يرفعها المتضرر من جراء قرار أو تصرف إداري اتخذته الإدارة، بهدف الحصول على تعويض مالي أو عيني عما لحقه من ضرر.

وتعتبر هذه الدعوى من اختصاص القضاء الشامل (المحكمة الابتدائية) المبني على المسؤولية الإدارية، ويتمتع القاضي في هذا المجال بسلطة واسعة لتقدير قيمة الضرر الذي أحدثته الدولة وأشخاص القانون العام، والتمييز والمقارنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون الإضرار بأي منهما.

وتنشأ مسؤولية أشخاص القانون العام على أساس قيمة ونوع الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالفرد في مقارنته مع المصلحة المنتظرة أو المحققة للشخص العام من جراء تصرفه المطعون فيه.

وتتنوع هذه المسؤولية إلى عدة مجالات:

1- المسؤولية عما تعرض له الموظف بمناسبة قيامه بمهامه؛
2- المسؤولية الناتجة عن مخاطر الجوار غير العادية؛
3- المسؤولية الناتجة عن استخدام بعض التجهيزات أو الوسائل الخطيرة؛
4- المسؤولية عن استعمال القوة العمومية.

ويميز القاضي بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي حتى تتجلى طبيعة المسؤولية، فإذا كان الخطأ مرفقيا؛ تكون المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة. وإذا كان الخطأ شخصيا يصبح القضاء الشامل (المحكمة الابتدائية) هو صاحب الاختصاص. وفي حالة ازدواج المسؤولية يصبح للمتضرر طريقان لرفع الدعوى؛ طريق القضاء الإداري، أو طريق القضاء الشامل. وليس من شأن ازدواجية الدعوى تمتيع المتضرر من تعويضين، فالقضاء الشامل يوقف القضاء الإداري.

رابعا_ القضاء الإداري الاستعجالي:

يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال، بالنظر في كل مقال استعجالي معروض على المحكمة، خاصة ما يتعلق بإثبات حال أو توجيه إنذار أو تنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء تحفظي آخر.

ويعتبر الأمر الاستعجالي مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ولا يقبل التعرض. علما أن الأوامر الاستعجالية لا تمس ما يمكن أن يقضى به في الجوهر.

المحور الرابع: حوادث المصلحة وحوادث الشغل والحوادث المدرسية

تعريف حادثة مصلحة:

تعتبر حادثة مصلحة كل ما يصيب الموظف الرسمي أثناء أو بمناسبة عمله، حتى لو كان ذلك ناتجا عن قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت خطورتها.

تعريف حادثة شغل:

تعتبر حادثة شغل الحادثة التي يتعرض لها الموظفون غير الرسميين والأعوان والأجراء أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم... حتى لو كانت هذه الحادثة ناجمة عن قوة قاهرة، أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورتها.

شروط حادثة الشغل أو المصلحة:

من أهم شروط حادثة الشغل أو المصلحة:

1- أن تكون هناك حادثة أيا كان سببها؛ حتى ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في تحريك القوة الطبيعية، أو زادت في خطورتها، ما لم يثبت المؤاجر أو المؤمن أن المصاب بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض؛
2- أن تكون الحادثة ناتجة عن الشغل أو واقعة أثناء القيام به، أي وجود المصاب أثناء الحادثة تحت رقابة المؤاجر وفي حالة تبعية له؛
3- ألا يتسبب الموظف أو الأجير عمدا في الحادثة؛
4- أن تقوم رابطة سببية بين الجراح المصاب بها والحادثة المصرح بها.

مكان وزمان حادثة الشغل أو المصلحة:

يدخل ضمن حوادث الشغل أو المصلحة الحوادث التي تقع للموظف غير الرسمي أو الرسمي:

1- أثناء العمل، أي داخل الإدارة أو المؤسسة أو المرآب أو المطبخ... أو بمناسبة القيام بالعمل أو في انتظار القيام به أو إثر الانتهاء منه مباشرة...؛
2- بين محل الشغل ومحل الإقامة الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة، أو أي محل آخر يتوجه إليه الموظف بصفة اعتيادية لأسباب عائلية؛
3- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه الموظف طعامه بصفة اعتيادية، ولو كان يتناوله عند أحد الأقارب أو الأفراد؛
4- بين المحل الذي يتناول فيه الموظف اعتياديا طعامه ومحل إقامته؛
5- خلال الرحلات والخرجات الدراسية المرخص بها أو القيام بمهام رسمية؛
6- بسبب إنقاذ روح بشرية أو القيام بتضحية لفائدة الصالح العام.

الإجراءات العملية في حالة وقوع حوادث المصلحة أو الشغل:

بالنسبة لحوادث المصلحة:

1- على رئيس المصلحة أو المؤسسة إشعار المديرية الإقليمية (أو الأكاديمية أو المصلحة...) بالحادثة بواسطة تصريح في أجل لا يتعدى 48 ساعة حتى لو استمر الموظف في أداء عمله بكيفية عادية، لأنه يمكن أن تظهر آثارها فيما بعد؛
2- يسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى المديرية الإقليمية؛
3- يبعث بالشهادات الطبية إلى المديرية الإقليمية فور توصله بها (داخل أجل 15 يوما على الأكثر)؛

4- تخبر المديرية الإقليمية مديرية الشؤون القانونية والمنازعات (قسم المنازعات، مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية) بالحادثة إثر التوصل بالتصريح بها؛
5- تعرض كل شهادة طبية على اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبتها والتصديق عليها؛
6- بعد التوصل بنتيجة الفحوص الطبية النهائية، تدرس المديرية الإقليمية الملف، وتبعث به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تساوي 25% على الأقل، وتحتفظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 25% للرجوع إليها عند الاقتضاء؛
7- في حالة الوفاة نتيجة الحادثة، يرسل ملف الحادثة كاملا وبكل استعجال إلى قسم المنازعات لعرضه على اللجان المختصة قصد تحديد رصيد الوفاة والمعاش المستحق لذوي الحقوق والتعويض عن الحادث.

بالنسبة لحوادث الشغل:

يجب على رئيس المؤسسة أو الإدارة:
1- الإعلان بالحادثة في ظرف 48 ساعة إلى أقرب سلطة (سلطة محلية أو مركز الشرطة أو مركز الدرك أو بلدية)، بواسطة تصريح كتابي، وذلك بتسليمه مباشرة مقابل وصل أو بإرساله عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل؛
2- توجيه نظير من التصريح بالحادثة إلى وزارة التشغيل، عن طريق البريد المضمون؛
3- إرسال أصول الشهادات الطبية (الأولية، التمديد، الشفاء) إلى السلطة المحلية التي تم التصريح لديها بالحادثة، ونسخ منها إلى وزارة التشغيل عن طريق البريد المضمون؛
4- إرسال جميع الوصفات الطبية والفاتورات وكل الوثائق الصادرة عن المحاكم إلى وزارة التشغيل، عن طريق البريد المضمون؛
5- إخبار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحادثة (نسخة من التصريح).

لائحة الوثائق اللازمة عند وقوع حادثة شغل أو مصلحة

1- الرسميون:

الرقم	الوثائق المطلوبة	عدد النسخ	تبعث إلى	الملاحظات
1	تصريح بحادثة مصلحة	4	وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون القانونية قسم المنازعات	في ظرف 48 ساعة إلى المديرية الإقليمية وفي ظرف 5 أيام إلى الوزارة
2	شهادة طبية تصف حالة الإصابة	أصلية + 3 نسخ	وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون القانونية قسم المنازعات	في ظرف 10 أيام (في حالة وفاة يجب إرسال شهادة الوفاة + نسختين)
3	تقرير في شكل بحث إداري يحرره رئيس المؤسسة	أصل + 3 نسخ	وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون القانونية	في ظرف 5 أيام
4	تقارير الشهود	أصل + 3 نسخ	"	في ظرف 5 أيام
5	محضر الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء	أصل + نسخة	"	في ظرف 5 أيام
6	أمر بمهمة	أصل + 3 نسخ	"	في ظرف 5 أيام
7	بيانات المصاريف	أصل + 2 نسخ	"	بعد الشفاء
8	شهادات طبية تثبت شفاء	أصل + 2	"	بعد الشفاء

	صاحب الحادثة	نسخ		
9	أو شهادات طبية تثبت نسبة العجز الحاصل للمصاب	أصل + 2 نسخ	"	ضرورية
10	شهادة إدارية تثبت تاريخ استئناف العمل	أصلية	"	ضرورية

2- الأعوان غير الرسميين:

الرقم	الوثائق المطلوبة	عدد النسخ	تبعث إلى	الملاحظات
1	تصريح بحادثة شغل	2	1_ وزارة التشغيل- مصلحة الحوادث المدرسية 2_ السلطة المحلية	في ظرف 48 ساعة؛ الأصل للسلطة والتوصيل يبعث إلى وزارة التشغيل
2	شهادة طبية تصف حالة المصاب	أصلية + نسخة	1_ وزارة التشغيل 2_ السلطة المحلية	الأصل للسلطة، والتوصيل يبعث إلى وزارة التشغيل (في حالة الوفاة يجب إرسال شهادة الوفاة)
3	شهادات طبية تثبت شفاء صاحب الحادثة	أصل + نسخة	وزارة التشغيل مصلحة حوادث الشغل	ملحق 3: بدون عطب دائم ملحق 4: عند عطب مستمر أو وفاة
4	أو شهادة تثبت نسبة العجز	الأصل + نسخة	وزارة التشغيل	مقابل وصل عن إيداعها
5	بيانات المصاريف وفاتورات الأداء وكل الوثائق المسلمة من المحكمة	الأصلية + نسخة	وزارة التشغيل	بعد الشفاء
6	نسخة من ورقة الإرسال التي وجهت بها الوثائق إلى وزارة التشغيل	1	وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون القانونية قسم المنازعات	قصد الإخبار

تعريف حادثة مدرسية

تعتبر حادثة مدرسية كل إصابة تعرض لها تلميذ(ة) بفعل إرادي أو غير إرادي داخل المؤسسة أو خلال وجوده تحت حراستها سببت له ضررا ويهم ذلك:

1- التلاميذ المسجلة أسماؤهم رسميا بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة؛
2- تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلين لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛
3- تلاميذ مؤسسات التعليم التقني؛
4- طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي (العمومية)؛
5- الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي ينظمها قطاع التربية والوطنية.

وتتم الاستفادة من التعويض عن الحوادث المدرسية إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا فعلا ويتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية والثانوية والكليات...
2- في الوقت الذي يوجد تحت حراسة أحد المسؤولين في المؤسسة؛ أثناء الدراسة أو القيام بتمارين أو مباريات رياضية أو رحلات أو زيارات مدرسية أو خلال المخيمات الصيفية.

وفي حالة وقوع حادثة مدرسية:

- ينبغي على الموظف المكلف بالحراسة تحرير تقرير مفصل عن الحادثة: أسبابها، مكانها، وقت وقوعها، اسم ونسب المصاب، تصريحات الشهود وتوقيعاتهم. يرفق هذا التقرير بتصميم المدرسة يحدد مكان وقوع الحادث، والمكان الذي كان يوجد فيه المسؤول عن الحراسة.
- يجب على رئيس المؤسسة إخبار المديرية الإقليمية بواسطة نسخة من التصريح بوقوع الحادثة مختوم من طرفه ومصحوب بنسخة من وصل التأمين وذلك في أجل أقصاه: 3 أشهر من تاريخ الحادثة في الوسط القروي، وشهران في الوسط الحضري.

ثم يسهر المدير على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى المديرية الإقليمية، ويتكون الملف من الوثائق التالية:

1- مطبوع خاص بالتصريح بالحادثة؛
2- أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة، مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على الأكثر؛
3- أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب، مع تقدير النسبة المئوية للعجز النهائي؛
4- المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له؛
5- نسختان من رسم الولادة؛
6- نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ؛
7- استعمال زمن المؤمن له في حالة وقوع الحادثة على الطريق العمومي.

التأمين المدرسي: يعتبر التأمين المدرسي ضمانة أساسية للتلميذ لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أثناء الدراسة. ويمكن أن يستفيد التلميذ من أحد أنواع التأمين التالية:

1- تأمين الدولة؛
2- التأمين في إطار الضمان المدرسي.

تأمين الدولة: هو الوحيد الذي كان سائدا قبل 1999 في إطار ظهير 1942، يسقط هذا التأمين عندما يؤدي التلميذ واجب التأمين في إطار الضمان المدرسي.

التأمين في إطار الضمان المدرسي: أقدمت وزارة التربية الوطنية على إبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين.

المحور الخامس: تقنيات التراسل الإداري والوثائق الإدارية والمهنية

بناء على أهمية الوثائق في الحياة المدرسية، تفرض الضرورة المهنية للمدرس في إطار تدبيره اليومي لأنشطته وتعاملاته التعرف والاطلاع على مختلف الوثائق الإدارية، وإنتاج وتوظيف الوثائق التربوية والاقتناع بذلك كواجب أخلاقي.

ومما يتوجب معرفته في هذا الإطار:

* كتابة مراسلات ضابطة لقواعد التراسل الإداري؛

* تعرف قواعد التراسل الإداري؛

* تعرف أنواع المراسلات الإدارية؛

* التمييز بين الوثائق الإدارية واالمهنية؛

* تعرف وظائف مختلف الوثائق الإدارية المهنية.

الوضعية التكوينية الأولى: تقنيات التراسل الإداري

التراسل الإداري هو ذلك التواصل الكتابي الذي يحصل بين الموظف والإدارة، أو بين إدارة وأخرى، كيفما كان هدفه أو موضوعه، وذلك في إطار احترام قواعد التسلسل الإداري والشروط العامة للتراسل، والمتمثلة فيما يلي:

1- احترام السلم الإداري؛
2- الاسم المعنوي: توجه الرسالة إلى المسؤول المعني بصفته الإدارية، دون ذكر اسمه الشخصي؛
3- الحمدلة أو البسملة (تكتب أعلى وسط الصفحة)؛
4- وضوح الخط؛
5- الرأس أو المرسل: سواء كانت الجهة المرسلة إدارية أو شخصية (تكتب أعلى يمين الصفحة بعد البسملة)؛
6- التاريخ الهجري والميلادي (يكتب أعلى يسار الصفحة بعد البسملة)؛
7- المرسل إليه: عند مراسلة المصالح المركزية تبعث الرسالة في اسم السيد الوزير، ويأتي بعده تنازليا ذكر الإدارات الوسيطة إلى أن تذكر الجهة المختصة. وبما أن الرسالة قبل ذلك ستمر على يد أو تحت إشراف مؤسسة أو إدارة إقليمية، فإنه لابد من ذكرها أيضا.
8- الموضوع: لصياغة الموضوع ينبغي مراعاة الدقة والتركيز والوضوح والاختصار مع بيان المقصود، مثال ذلك: طلب انتقال، طلب تعويضات عائلية، طلب تعويضات المنطقة... ويجب أن تشتمل الرسالة على موضوع واحد فقط، ويكتب تحت الرأس على اليمين بعد المرسل إليه.
9- المرجع: جميع المستندات والوثائق والقرائن التي يستند إليها المرسل.
10- التحية: توجه إلى المرسل إليه تحية بصيغة:
   - سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
   - أو تحية طيبة واحتراما.

   وتكتب التحية وسط الرسالة تحت المرجع والموضوع.
11- شخصية الرسالة: تعتبر الرسالة ذات طابع شخصي، فردي لا جماعي، ولو كان الموضوع يهم أكثر من شخص، بحيث يكتب كل شخص رسالة بمفرده.
12- الأوراق: تكتب الرسالة في أوراق بيضاء من حجم (21×27 سم) أو (21×29 سم).

13- الصياغة: يكتسي أسلوب الرسالة الإدارية طابعا خاصا، إذ ينبغي أن تراعى فيه خصائص عدة منها: البساطة والوضوح والتركيز والأسلوب الإداري.
14- النسخ: تكتب الرسالة في أربع نسخ توزع كالآتي:
- يحتفظ المعني بالأمر بنسخة تحمل رقم الإرسال وتاريخه؛
- يحتفظ الرئيس المباشر بنسخة؛
- يوجه الأصل مع نسخة إلى الأكاديمية أو إلى الوزارة، بحيث قد تحتفظ المديرية الإقليمية بتلك النسخة.
15- الاختتام: تختتم الرسالة بكلمة "والسلام".
16- التوقيع: توقع جميع النسخ من لدن صاحبها بتوقيع مفتوح (وهو كتابة الاسم والنسب)، وتوقيع مغلق (وهو الإمضاء الخاص بكل شخص).
17- المرفقات: قد يلجأ المرسل إلى إرفاق رسالته بوثائق أو مستندات، عليه أن يشير إلى ذلك في أسفل الرسالة على اليمين تحت كلمة "المرفقات"، مع ذكر عدد كل منها إذا كان أكثر من واحد.

الوضعية التكوينية الثانية: الوثائق الإدارية

يعد التوثيق أحد مقومات العملية التعليمية، حيث يعتمد عليه في رصد المعلومات وتنظيمها، وييسر إمكانية توظيفها بأقل جهد وأقصر مدة... ومن بين الوثائق الإدارية أذكر:

1- سجل الممتلكات: ترقم وتختم صفحاته، وتسجل فيه التجهيزات التي لا تنقضي سريعا بالاستهلاك أو بالاستعمال، وعند اندثارها أو ضياعها ينبغي إعداد محضر في شأنها وبعثه إلى المديرية الإقليمية، والإشارة إلى ذلك في عمود ملاحظات.
2- السجل العام: تخصص الورقتان الأوليان لتسجيل الأساتذة الوافدين على المؤسسة، ويخصص الباقي للتلاميذ، بحيث يشار فيه إلى الاسم الكامل، تاريخ الازدياد، اسم الأب، اسم الأم، العنوان الكامل، تاريخ الالتحاق... ويشار في عمود "ملاحظات" عند مغادرة الأستاذ أو التلميذ إلى تاريخ المغادرة وسببها ومحل الالتحاق، وبالنسبة للتلميذ القسم الأخير الذي تابع فيه دراسته.
3- سجل الصادرات والواردات: يسجل فيهما جميع المراسلات الصادرة عن المؤسسة وكذا الواردة عليها، ويعطى لكل واحدة منها رقم خاص بها في التاريخ الذي صدرت فيه عن المؤسسة أو وردت فيه عليها. ويستحسن الإشارة في عمود ملاحظات إلى الرقم والملف الذي رتبت فيه نسخ الصادرات أو الواردات، ليسهل الرجوع إليها.
4- ملف المؤسسة العقاري: يعطي صورة عن المؤسسة كمشروع عقاري يشتمل على مرافق تربوية وإدارية... والمساحات المختلفة...
5- ملفات موظفي المؤسسة: تصنيف وتبويب محتويات هذه الملفات بشكل يسهل على المتفحص الاطلاع عليها، كأن تشير إلى ملفات جزئية تجمع محضر الالتحاق بالعمل، الرخص والتغيبات، تقارير التفتيش، الترقيات... كل على حدة.
6- ملفات الفاتورات والحسابات: تشتمل على جميع المستندات والوثائق المثبتة للمصاريف مهما كان قدرها، ويستحسن ترقيم تلك الوثائق وجدولتها قصد الضبط والتنظيم.
7- ملف جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: ينبغي أن يضم نسخا من القانون الأساسي، والقانون الداخلي، ولائحة أعضاء المكتب، ومحاضر الجلسات، ورخصة تأسيس الجمعية...
8- ملفات محاضر مجالس المؤسسة: توقع من لدن مدير المؤسسة والمقرر، وعند الاقتضاء يوقعها جميع أو بعض الأساتذة أو رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، خاصة إذا كانت تتعلق بدراسة نتائج التقويم والمراقبة والاختبارات أو بدراسة سلوكات قام بها أحد التلاميذ، أو تسيء إلى سمعة المؤسسة وأطرها...
9- ملف مشروع المؤسسة: يتضمن هذا الملف أهداف المشروع العامة والإجرائية، المشاركين والمساهمين والمتعاونين فيه، مراحل التنفيذ، وسائل التنفيذ، تقويم كل مرحلة، التقارير المرحلية، المراسلات، الحسابات...

10- ملف مشاريع الشراكة: تحفظ فيه برامج ومشاريع الشراكة التي تبرمها المؤسسة مع مختلف الفاعلين، جماعات محلية، جمعيات، منظمات وطنية ودولية...
11- دفتر خزانة المؤسسة: تحصى فيه جميع الكتب التي تتوفر عليها المؤسسة، فترقم وتختم، كل ذلك حسب المستويات والأصناف (قصص، مجلات، كتب علمية، أدبية، فنية...). وفي مجال الاستعارة، ينبغي تخصيص دفتر أو بطاقات من أجل ذلك، يشار فيها إلى اسم المستعير، وقسمه، وتاريخ الاستعارة والإرجاع، وحالة الكتاب...
12- الدفتر الصحي: يخصص للعلاقة والتعامل بين المؤسسة والمستوصف أو المستشفى، وللرعاية الصحية التي تقوم بها مصلحة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة، والأمراض الشائعة وأساليب الوقاية والعلاج...
13- دفتر الأحداث اليومية: تدون فيه أهم الأحداث الجارية بالمؤسسة كالإشارة مثلا إلى: زيارة المفتش، ممثل السلطة المحلية، المدير الإقليمي، انعقاد اجتماع لمكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو أحد مجالس المؤسسة، أو تنظيم اختبار، أو حادثة شغل أو مصلحة، او حادثة مدرسية...
14- محضر الدخول أو الخروج: جدول يضبط فيه اسم كل موظف بالمؤسسة مع وضعيته المهنية، ولغة عمله، وعنوانه، ورقم تأجيره، وقسمه، ثم توقيعه، والملاحظات...
15- القانون الداخلي للمؤسسة: يجب تعليقه بالمؤسسة والحرص على إطلاع التلاميذ وأوليائهم عليه...
16- الملفات المدرسية: يهيأ لكل تلميذ ملف يضم معلومات دقيقة عنه... وينتقل هذا الملف مع التلميذ حيث

انتقل...

الوثائق المتداولة في المؤسسات التعليمية

1- ورقة الغياب المتعلقة بالموظف؛
2- المجمل الشهري لغياب وانقطاع التلاميذ؛
3- ورقة الإرسال؛
4- طلب السماح بالتغيب؛
5- طلب إجازة؛
6- إيصال باستلام شهادة طبية؛
7- استئناف العمل؛
8- ورقة إرشادات (تضاف إلى طلب التعويضات العائلية)؛
9- شهادة العمل؛
10- جدول إحصاء الغياب خلال الشهر؛
11-طلب ملفات مدرسية؛
12- ورقة إرسال ملفات مدرسية؛
13- استدعاء من أجل القيام بمهمة (حراسة ...)؛
14- استثمار دفاتر النصوص؛
15- إخبار بغياب؛
16- تقرير تأديبي؛
17- توقيف مؤقت عن الدراسة؛
18- إخبار بتسجيل؛
19- إخبار بتشطيب من جميع اللوائح؛
20- تقرير المجلس التعليمي (لكل مادة)؛
21- طلب ملف إداري؛
22- ورقة الاتصال بمصالح الصحة المدرسية؛
23- التزام الأب أو الولي بانضباط الابن أو البنت وفقا للقانون الداخلي؛
24- ورقة الغياب الخاصة بأنصاف الأيام؛
25- بطاقة مراقبة المنطقة؛

26- التقرير اليومي؛
27- محضر الالتحاق بالعمل؛
28- ترخيص الأب للابن من أجل المشاركة في رحلة مدرسية؛
29- إشعار بتغيب (موجه إلى السيد المفتش)؛
30- شهادة الإعفاء من التربية البدنية؛
31- محضر التصحيح؛
32- بطاقة التقديرات؛
33- إشعار بالتنقيط؛
34- استعمالات الزمن الخاصة بالأقسام؛
35- ورقة التنقيط السنوية؛
36- الورقة الشخصية؛
37- إعلان بانقطاع عن العمل؛
38- توزيع الأوقات بالقسم؛
39- جدول الحصص بالنسبة للأستاذ؛
40- جرد للبضائع الصغرى المؤداة نقدا؛
41- إيصال باستلام مبلغ من مقتصد المؤسسة؛
42- شهادة صرف مبلغ مالي؛
43- استفسار؛
44- شهادة تقدير نتيجة متميزة (لوحة شرف، تشجيع، تنويه).

بعض الوثائق الإدارية الواجب تحضيرها للدخول المدرسي

1- البطاقة الشخصية الخاصة بالتلاميذ؛
2- بطاقة الخزانة بالنسبة للتلاميذ؛
3- مطبوع زيارة الطبيب بالنسبة للتلاميذ؛
4- مطبوع المراسل، بالنسبة للتلميذ؛
5- البطاقة الشخصية الخاصة بالأساتذة؛
6- محضر الدخول بالنسبة للأساتذة؛
7- بطاقة الغياب؛
8- دفتر التراسل؛
9- دفتر الاستلام؛
10- البطاقات الشخصية الخاصة بالإداريين؛
11- محضر الدخول بالنسبة للإداريين.

الوضعية التكوينية الثالثة: الوثائق المهنية

من بين الوثائق المهنية التي يجب أن يتوفر عليها المدرس:

1- ملف الأستاذ؛
2- القانون الداخلي للمؤسسة؛
3- استعمال الزمن، أو جدول الحصص؛
4- التوزيع السنوي؛
5- مذكرات الدروس اليومية؛
6- لائحة العطل المدرسية؛
7- دفتر النصوص؛
8- الجذاذة؛
9- بطاقة تتبع التلميذ؛
10- ورقة التنقيط.
...

بعض الوثائق التربوية الواجب تحضيرها للدخول المدرسي

1- قوائم التلاميذ؛
2- جداول الحصص بالنسبة للتلاميذ؛
3- البطاقة الشخصية؛
4- بطاقة الغياب؛
5- طلب ملف مدرسي؛
6- الشواهد المدرسية؛
7- شواهد المغادرة؛
8- ورقة الدخول؛
9- أوراق الغياب؛
10- بطاقة إعادة التوجيه؛
11- جداول الحصص بالنسبة للأساتذة؛
12- جداول العطل؛
13- مقررات الدروس بالنسبة للأستاذ؛
14- قائمة الكتب المتوفرة بالمكتبة؛
15- مطبوع نقط المراقبة المستمرة؛
16- قائمة التلاميذ بالنسبة للأستاذ؛
17- دفاتر النصوص؛
18- توزيع التلاميذ على الحراسة العامة؛
19- جداول الحصص بالنسبة للإداريين؛
20- قوائم التلاميذ بالنسبة للإداريين؛
21- ورقة النقط.

المحور السادس: الفاعلون التربويون و الشركاء

الوضعية التكوينية الأولى: الهياكل الإدارية لقطاع التعليم

يندرج المحور في سياق سياسة اللاتركيز في تدبير الشأن التربوي ونهج سياسة القرب تفعيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أفرز هندسة جديدة تتسم بموقع الجهة كبنية بارزة في الهيكلة الحالية مع مراعاة هيكلة واختصاصات البنيات المركزية والاحتفاظ بالمصالح الإقليمية كوحدة لا ممركزة.

الهدف من هذه الوضعية التكوينية التعرف على:

1- هيكلة واختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
2- هيكلة واختصاصات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
3- هيكلة واختصاصات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

هيكلة واختصاصات وزارة التربية الوطنية:

بناء على المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية نصت المادة 3 على ما يلي: "تشتمل وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية، وتمارس وصايتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 ...".

وفصلت المادة 4 هيكلة الإدارة المركزية كما يلي: "تشتمل الإدارة المركزية على:

- الكتابة العامة؛
- المفتشية العامة للتربية والتكوين؛
- مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛
- مديرية المناهج؛
- المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب؛
- مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية؛
- مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط؛
- مديرية إدارة منظومة الإعلام؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
- مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات؛
- مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر؛
- مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
- قسم الاتصال".

ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية على اختصاصات الوزارة في قولها: "تناط بوزارة التربية الوطنية، وفقا للنصوص

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وكما تسهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات.

وتقوم كذلك بإعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة".

هيكلة واختصاصات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:

مع صدور المرسوم رقم 2.15.40 القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها بتاريخ 20 فبراير 2015، والذي قضى بتعويض الجهات الستة عشرة المحدثة سابقا بالمرسوم رقم 2.97.246 بتاريخ 17 أغسطس 1997، باثنتي عشرة جهة فقط. وفي إطار توضيح مهام واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قصد تحسين وتطوير قدراتها التدبيرية، وفي إطار تفعيل الجهوية المتقدمة بقطاع التعليم، وقصد الانخراط ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وإرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية وفق التقطيع الجهوي الجديد، وقصد الانتقال السلس من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين مع ضمان استمرارية المرفق العام... تمت المصادقة على المرسوم القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر النفوذ الترابي للأكاديميات، وكذا تمت المصادقة على القرارات المتعلقة بهيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من أجل الرفع من أدائها وتحسين حكامتها، والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة كفصل مجال الموارد عن مجال الشؤون الإدارية والمالية، كما كان معمولا به في الهيكلة القديمة[5].

حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القرارات من رقم 16-01 إلى رقم 16-12 بتاريخ 8 فبراير 2016 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين، كل واحدة على حدة ؛ والقرار الأول منها الذي يحمل رقم 16-01 يخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة...

"وقد مكنت الهيكلة الجديدة من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني، كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية النيابات سابقا، صنف يتألف من 9 مصالح، وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.

وعرفت الهيكلة الجديدة ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 في المائة، وفي عدد المصالح بنسبة 68 في المائة، وكذا إحداث بنيات إدارية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام، والوحدة الجهوية للافتحاص، والمركز الجهوي للامتحانات، والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة، ومصلحة الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، فضلا عن اعتماد تسمية جديدة للمصالح الإقليمية للأكاديميات، مديريات إقليمية عوض نيابات إقليمية، مع الحفاظ على نفس المهام والاختصاصات والنفوذ الترابي"[6].

ويهدف إرساء الجهوية في مجال التربية والتكوين إلى تحقيق النتائج التالية:

- " بلورة سياسة القرب عبر نهج اللامركزية واللاتمركز...؛

- تأهيل العنصر البشري، وتقوية القدرات التدبيرية للمصالح والوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي والإقليمي؛

- إعادة توزيع المسؤوليات بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية والإقليمية في إطار اللامركزية واللاتمركز؛

[5] - بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حول إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، بتاريخ 22 فبراير 2016.
[6] - بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حول إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، بتاريخ 22 فبراير 2016.

- إرساء آليات الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة حسن التدبير وتخليق الحياة الإدارية والمهنية؛

- تسريع وتيرة إنجاز الوضعيات الإدارية للموظفين بما يستجيب لانتظارات نهج سياسة القرب".[7]

وإرساء الجهوية المتقدمة في المجال التربوي مدخل أساسي لإرسائها في مختلف المجالات الأخرى، باعتبار هذا المجال قطب الرحى في تحقيق التنمية الشاملة، فالتعليم وتأهيل الموارد البشرية هو المدخل نحو تحقيق الجودة وولوج مجتمع المعرفة، وقد "أضحت مسألة تدبير الموارد البشرية، مشروطة بالكفاءة والاحترافية وتجديد وتحيين المعارف، والمقدرة على تجاوز كافة المخاطر المحتملة عن طريق التخطيط والرؤية الاستباقيين".[8]

مهام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

نص القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين[9]، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15[10] في الباب الأول الخاص بالإحداث والمهام والاختصاصات في المادة 1: "تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

تخضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعرفة أدناه باسم الأكاديمية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.

وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".

وتحدثت المادة 2 من نفس القانون عن المهام المسندة إلى الأكاديمية، حيث يلاحظ بأنه لم يطرأ أي تعديل على هذه المادة التي نصت على ما يلي: "تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية.

ولهذا الغرض، تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية:

1- إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية؛

2- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني. ولهذا الغرض تقوم هذه المندوبيات بإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني؛

---

[7] - مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، وزارة التربية الوطنية، عرض تأطيري، التدبير اللاممركز للموارد البشرية، رهان لتحسين أداء المنظومة التربوية، يناير 2013، ص11.

[8] - عبد الكريم غريب، تدبير الموارد البشرية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص5.

[9] - الجريد الرسمية عدد 4798، بتاريخ 25 ماي 2000.

[10] - الجريد الرسمية عدد 6437، بتاريخ 8 فبراير 2016.

3- السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛

4- المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛

5- وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي وكذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات والثانويات؛

6- وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية؛

7- تحديد العمليات السنوية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين؛

8- إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى والتجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والقيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيآت أخرى في إطار اتفاقيات؛

9- القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية والتكوين وجودة صيانتها ومدى توفرها على وسائل العمل الضرورية. ولهذا الغرض يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي؛

10- ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية؛

11- الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي والمحلي وعلى الامتحانات وتقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة ومراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي والمحلي والعمل على تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة؛

12- القيام بمبادرات للشراكة مع الهيآت والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة؛

13- إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة في البحوث والإحصاءات الجهوية أو الوطنية؛

14- إعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين ووضعها موضع التنفيذ؛

15 - تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

16- تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، وذلك من أجل ملاءمة آليات وبرامج التربية والتكوين مع حاجيات الجهة؛

17- تقديم خدمات في كل مجالات التربية والتكوين ".

هذه المهام هي نفسها التي كانت مخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ عام 2000، لكن مع توسيع هيكلة الأكاديميات؛ بإحداث بنيات تستجيب للمهام المنوطة بها، ومع التوجه العام لإرساء الجهوية المتقدمة في جميع القطاعات، نأمل أن يتم استحضار مبدأ التشارك بين مختلف المتدخلين في الجهة، ويتم وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق فعلي مع

الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات الترابية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، يستجيب لاحتياجات الجهة. كما نأمل أن يتم تخفيف قبضة الإدارة المركزية على الشأن التربوي، واحترام الاختصاصات الموكولة للأكاديميات ومصالحها الخارجية، خاصة مع تفويض مزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتجاوز "أسلوب التحكم الشديد الذي انتهجته الوزارة والتي استفردت ولمدة طويلة بفرض تصوراتها الأحادية على القطاع لاعتبارات سياسية وإيديولوجية ضيقة، جعلت خيارات انفتاحه على القطاعات والأطراف الأخرى، تعرف تعثرات كبيرة سواء على المستوى المنهجي أو على المستوى الثقافي والاقتصادي".[11]

هيكلة واختصاصات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية:

حدد قرار وزير التربية الوطنية رقم 99 . 1192 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية، اختصاصات النيابات وكذا هيكلتها، وقد تحدث **الباب الأول عن الاختصاصات؛** حيث ورد في المادة الأولى منه: " تقوم نيابات وزارة التربية الوطنية بعمالات وأقاليم المملكة في نطاق نفوذها الترابي بالمساهمة في وضع وتطبيق سياسة الوزارة في ميدان التعليم الأولي والأساسي والثانوي، عن طريق وضع وتنفيذ مشاريع تنطلق من المخططات والتوجهات الوطنية التي تحددها الوزارة، بشكل يراعي الخصوصيات المحلية والإقليمية.

كما تقوم بإعداد الخريطة المدرسية على المستوى الإقليمي وبرمجة حاجيات الإقليم والعمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية.

وتقوم كذلك، بتنسيق مع الأكاديميات وكل الجهات المختصة، بتتبع وتقويم العمل التربوي في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات، وفي المراكز التربوية الجهوية، كما تشرف على تنظيم الإعلام المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني.

وتناط بنيابات وزارة التربية الوطنية أيضا مهام تنظيم وتتبع وتقويم عمل هيآت التفتيش مع الحرص على احترام اختصاصاتها، وكذا عمل هيآت التأطير العاملة بها في مجالات التربية والتخطيط والتوجيه والاقتصاد، كما يناط بها إعداد وتنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة تحت نفوذها.

وتتولى نيابات وزارة التربية الوطنية تدبير مواردها البشرية العاملة في نطاق نفوذها الترابي، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الضرورية لضبط وسد حاجيات المؤسسات التعليمية من الأطر التربوية والإدارية والخدماتية.

كما تسهر على صرف ميزانيتها وتتبع برامج البناءات وترميم وصيانة وتدبير الوسائل المادية والمالية المتوفرة لديها.

وتقوم بتنظيم وتدعيم الوقاية الصحية، والسهر على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات التعليمية. كما أنها تتولى دعم وتتبع مختلف العمليات المتعلقة بمحو الأمية في إطار التربية غير النظامية وتنمية الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وتعمل على انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، في إطار الجماعة المحلية.

بالإضافة إلى هذا، فإن نيابات وزارة التربية الوطنية تتولى الإشراف على التوثيق التربوي والإداري، وعلى تدبير وحسن استغلال الوسائل التعليمية والديداكتيكية والتربوية".

وتحدث الباب الثاني عن التنظيم حيث ورد في المادة 2: "يسير النيابة نائب يعين بقرار لوزير التربية الوطنية وتناط به المهام التالية:

- تدبير قطاع التربية الوطنية بالعمالة أو الإقليم وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه؛
- تنفيذ مخططات السياسة التعليمية وتوفير الظروف التي تضمن إنجازها محليا وفق توجهات الوزارة؛

[11] - عبد اللطيف الفرحي، مقال حول موضوع آفاق الجهوية في قطاع التربية والتعليم في المغرب على ضوء التجربة الاسبانية، مجلة عالم التربية العدد 2011/20 في موضوع الحكامة في التربية والتعليم، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص213.

- الإشراف على كل المصالح التابعة للنيابة ومؤسسات التعليم والتكوين؛
- السهر على احترام أخلاقيات المهنة في أوساط الأطر التربوية والإدارية والعمل على إذكاء الإحساس بالمسؤولية لديهم؛
- تمثيل وزارة التربية الوطنية لدى السلطات المحلية والإقليمية والهيآت المنتخبة، والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والمنظمات والجمعيات بالعمالة أو الإقليم".

وتحدث القرار في المادة 3 على أنه: "يتم تصنيف نيابات وزارة التربية الوطنية حسب عدد التلاميذ والأطر التعليمية بكل نيابة، وذلك تبعا لمقتضيات هذا القرار...".

ثم فصل القرار في المادة 4 كيفية هيكلة النيابات بحيث يتراوح عدد المصالح من خمسة إلى مصلحة واحدة حسب عدد التلاميذ وعدد الأطر: "تشتمل نيابات وزارة التربية الوطنية التي يفوق عدد تلامذتها 85000 وعدد أطرها 3500 على المصالح التالية :

1_ مصلحة الموارد البشرية؛
2_ مصلحة التخطيط؛
3_ مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية؛
4_ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛
5_ مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات.

غير أنه يمكن ضم هذه المصالح واختصاصاتها، بعضها إلى بعض، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات هذا القرار".

وتم الرفع من عدد المصالح بالمديريات الإقليمية حسب الهيكلة الجديدة؛ حيث "تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية النيابات سابقا، صنف يتألف من 9 مصالح، وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح..."[12].

الوضعية التكوينية الثانية: مجالس المؤسسة

تندرج الوضعية في سياق الاهتمام بمجالس المؤسسة وتفعيلها تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد حددت اختصاصات وهيكلة هذه المجالس بحيث يتم إشراك الفرقاء من خارج الفضاء المدرسي في إطار توجه الانفتاح والتشارك لضمان موارد مادية ومعنوية من شأنها دعم المؤسسة التعليمية وتطويرها على مختلف المستويات.

الهدف من هذه الوضعية التكوينية التعرف على:

1- مكونات مجالس المؤسسة واختصاصاتها؛
2- اختصاصات وهيكلة مجلس التدبير؛
3- اختصاصات وهيكلة المجلس التربوي؛
4- اختصاصات وهيكلة المجالس التعليمية؛
5- اختصاصات وهيكلة مجالس الأقسام؛
6- الاقتناع بضرورة الانخراط في هذه المجالس وتطويرها في إطار المواطنة المسؤولة.

[12] - بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حول إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، بتاريخ 22 فبراير 2016.

اختصاصات وهيكلة مجلس التدبير

حسب المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه وكما ورد في المادة 17: "تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام".

ونصت المادة 18 من نفس المرسوم عن اختصاصات مجلس التدبير في قولها: "يتولى مجلس التدبير المهام التالية:

- اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛

- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛

- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛

- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛

- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛

- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛

- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.

أما هيكلة المجلس فتحدثت عنها المادة 19: "يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

أ- بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛

ب - بالنسبة للثانوية الإعدادية:

مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلان اثنان عن الأطر الإدارية والتقنية؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛

ج - بالنسبة للثانوية التأهيلية:

مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الناظر؛ رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلان اثنان عن الأطر الإدارية والتقنية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ ممثلان اثنان عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية".

اختصاصات وهيكلة المجلس التربوي

حسب المادة 23 من المرسوم رقم 2.02.376: "تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:

- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛

- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛

- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛

- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛

- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛

- تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.

وحسب المادة 24 من نفس المرسوم: "يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

أ - بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
ب - بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامون للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
ج - بالنسبة للثانوية التأهيلية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ الحراس العامون للخارجية؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه التربوي (2)؛ ممثلان اثنان عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

اختصاصات وهيكلة المجالس التعليمية

أشارت المادة 26 من المرسوم رقم 2.02.376 إلى اختصاصات المجالس التعليمية في قولها: "تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:

- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛

- مناقشة المشاكل والمعيقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛

- التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛

- وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛

- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛

ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛

ـ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛

ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛

ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛

ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛

ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

أما مكونات المجالس فأشارت إليها المادة 27 من نفس المرسوم: تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية.
ب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ جميع مدرسي المادة الدراسية.

اختصاصات وهيكلة مجالس الأقسام

تحدث المرسوم رقم 2.02.376 في المادة 29 عن اختصاصات مجالس الأقسام في قوله: "تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:

ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛

ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛

ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛

ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

وتطرقت المادة 30 من نفس المرسوم إلى مكونات المجالس: "تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامون للخارجية؛ مستشار في التوجيه التربوي (2)؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الحراس العامون للخارجية؛ مستشار في التوجيه التربوي(2)؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه".

الوضعية التكوينية الثالثة: جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

يستمد الاهتمام بجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مشروعيته من الدور الذي أصبحت تلعبه في دعم عمل المؤسسة، وما يمكن أن تساهم فيه من أنشطة تربوية وتثقيفية وترفيهية لفائدة التلاميذ، تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي خصها باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة.

أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة:

الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك، لذا يجب أن يكون التعاون وثيقا بين المدرسة والأسرة في تربية التلاميذ ومراقبتهم قصد الوصول بهم إلى بر الأمان...

تعريف الجمعية:

حسب الفصل الأول من ظهير 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمعدل بموجب القانون الجديد رقم 75.00 الصادر عام 2002: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم".

وهذا التعريف كما ينطبق على جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ينطبق على غيرها من جمعيات المجتمع المدني.

العناصر التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للجمعية:

1- الإشارة إلى أحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات (ظهير عدد 1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه)؛
2- اسم الجمعية؛
3- مدتها محدودة أو غير محدودة؛
4- المقر، العنوان الكامل، وشروط نقله إلى مكان آخر؛
5- أهداف الجمعية ووسائل عملها؛
6- شروط قبول العضوية؛
7- هيآت وإدارة تسيير الجمعية والمهام والاختصاصات المسندة لها؛ المجلس الإداري، والمكتب التنفيذي، والجمع العام؛
8- موارد الجمعية ووسائلها المادية؛
9- طرق حل الجمعية وتصفية ممتلكاتها، شروط تغيير أو تتميم الأنظمة الأساسية للجمعية؛
10- إمكانية التنصيص على نظام داخلي للجمعية وطرق تعديله.

خطوات تأسيس الجمعية:

1- تكوين لجنة تحضيرية؛
2- التحضير لعقد الجمع العام التأسيسي؛
3- إخبار السلطة المحلية بعقد الجمع العام التأسيسي؛
4- استدعاء المشاركين للجمع العام؛
5- عقد الجمع العام وتدبير أشغاله؛

6- تشكيل المكتب المسير للجمعية؛
7- إيداع تصريح لدى السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية من طرف رئيس الجمعية، ويتضمن هذا التصريح:
- اسم الجمعية وأهدافها؛
- لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
- صورا من بطائقهم الوطنية، أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب.

مهام وأنشطة جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ:

على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها، وأن على الأسرة أن تساهم في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، وتتبع سيرورتهم الدراسية المهنية.

ومن خلال المذكرة رقم 03 بتاريخ 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من بين الأنشطة والمهام التي يمكن لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ القيام بها:

1- الحملات التحسيسية الهادفة إلى تشجيع ودعم التمدرس خاصة بالعالم القروي، والارتقاء بجودة الخدمات التربوية، ومحو الأمية؛
2- تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛
3- تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلاميذ وتلميذات المناطق النائية؛
4- المساهمة في الترميمات والإصلاحات التي تستدعي صبغة استعجالية؛
5- دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالوسط القروي؛
6- ضمان استمرار التلميذات والتلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها، مع تتبع عطاءاتهم من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛
7- المشاركة في محاربة: الفشل الدراسي، التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ، تتبع ظاهرتي الغياب والهدر والبحث عن كل الحلول الممكنة للحد منهما من خلال إجراء اتصالات منتظمة مع آباء وأولياء التلاميذ المعنيين؛
8- المساهمة في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية، وفي كل الأنشطة التي من شأنها إثراء العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة؛
9- التصدي لظاهرة العنف المدرسي، والعمل إلى جانب الجهات المعنية من أجل إدماج التلميذات والتلاميذ ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي.

تشخيص بعض الإكراهات التي تعيق تفعيل أدوار ومهام الجمعية:

1- ضعف تكوين مسيري مكاتب الجمعيات، مما يؤدي إلى ضعف الحكامة؛
2- ممارسة العراقيل في وجه الجمعية من طرف بعض المسؤولين بالمؤسسات التعليمية؛
3- ضعف تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية التي أعطت صلاحيات عديدة للجمعية؛
4- ضعف التواصل مع مكونات المجتمع المدرسي؛
5- ضعف التواصل مع مكونات المحيط المباشر للمؤسسة؛
6- ضعف التواصل مع الرأي العام والتعريف بالمنجزات.

الوضعية التكوينية الرابعة: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

www.fm6education.ma

تندرج الوضعية في سياق النهوض بالجانب الاجتماعي لنساء ورجال التعليم الذي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة في دعامته 13 تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهود، في أفق بناء توافق مهني واجتماعي متين؛ حيث صدر القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 أغسطس 2001.

_ الإطار التنظيمي للمؤسسة:

تنظيم المؤسسة:

- تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح؛
- تدير المؤسسة لجنة مديرية تتكون بالإضافة إلى رئيسها من 15 عضوا إلى 5 أعضاء ممثلين من الإدارات المعنية بمهام المؤسسة، و5 أعضاء ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للمنخرطين، و 5 شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها بمراعاة لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة منخرطي المؤسسة.
- تتكون اللجان بالإضافة إلى الرئيس من 9 أعضاء بنفس التركيبة التمثيلية المتساوية للجنة المديرية.

الموارد المالية للمؤسسة:

- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة في حدود 2 % من النفقات المرصودة لموظفي وأعوان الوزارات المعنية المقيدة في قانون المالية؛
- مبالغ اشتراكات المنخرطين المتراوحة بين 40 و 80 درهما في السنة موزعة تبعا للسلالم الأجرية؛
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها المؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة؛
- كل العائدات التي يسمح بها القانون.

نفقات المؤسسة:

- تكاليف إنجاز برامج عمل المؤسسة المتعلقة بخدماتها الاجتماعية؛
- نفقات التسيير؛
- كل ما يرتبط بحسن سيرها.

المراقبة المالية:

- تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة تمارسها لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب، يعينون من قبل وزير المالية؛
- افتحاص اللجنة للبيانات المالية السنوية؛
- التأكد من مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لها، وتقويم أدائها التقني والمالي، وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بها.

_ تحديد أهداف المؤسسة:

- سد الخصاص الذي تعاني منه أسرة التعليم في الجانب الاجتماعي؛
- الإسهام في إرساء سياسة جديدة للموارد البشرية العاملة في القطاع، والاستجابة لحاجاتهم الاجتماعية؛
- تقديم إجابات جماعية لحاجات فردية.

المهام الأساسية:

- المساعدة على اقتناء السكن؛
- تغطية طبية تكميلية، نظام تأمين للمساعدة في مجال النقل الصحي داخل وخارج المغرب، وتأمين عن العجز والوفاة؛
- اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم؛
- تنمية البنيات التحتية الاجتماعية بتعاون مع الجمعيات المعنية؛
- وضع تصور لنظام ادخار يمكن المنخرطين من تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم الدراسات العليا والعمل على تطويره بتعاون مع الهيآت المعنية.

_ الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأسرة التربية والتكوين:

- السكن: عن طريق تغطية نسبة من الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الأبناك للمنخرطين، أو بإسهام مالي تقدمه المؤسسة لتمكين المنخرطين من تكوين رصيد مخصص للادخار من أجل السكن؛
- النقل: يهم التخفيض في القطار بالنسبة للزوج والزوجة والأطفال بين 12 و 18 سنة؛
- السياحة الداخلية: تم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدة مجموعات فندقية ليستفيد المنخرطون بتخفيض يتراوح بين 30 و 65%؛
- التخييم: إقامة مراكز اصطياف للمنخرطين منها ميموزا والبستان؛
- الحج: تقديم مساعدة مالية لعدد محدود من المستفيدين؛
- منحة التفوق الدراسي: تمنح لأبناء المنخرطين المتفوقين في امتحانات البكالوريا لتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا بالمغرب بمؤسسات التعليم العالي العمومي؛
- التغطية الصحية التكميلية للنظام التعاضدي الأساسي: تشمل مجموع المصاريف والأخطار والحوادث سواء بالمغرب أو بالخارج؛
- الإسعاف والنقل الصحي: يشمل تدخل إسعاف موندیال أسيستانس في حالة المرض والوفاة.

الوضعية التكوينية الخامسة: جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

يأتي الاهتمام بالمجتمع المدني كجمعيات ومؤسسات في سياق تزايد دوره كقناة مهمة لتوفير الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع التنمية الأخرى على عدة مستويات، بل أصبح شريكا استراتيجيا للدولة في العملية التنموية، وفضاء مصغرا للمقاولة يساهم في ملء الفراغ الذي يعانيه المجتمع من حيث التأطير السياسي والثقافي وضعف الخدمات الاجتماعية مما يمكن اعتباره تجسيدا للمواطنة المسؤولة والمتضامنة.

أولا: تمثل مفهوم المجتمع المدني ومكوناته ووظائفه:

المجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص.

وهو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة... وعليها أن تلتزم بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف والحوار السلمي، وهي أسس لا بد منها لبناء مجتمع ديموقراطي.

فهي مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادية. وتساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية. وقد يكون لها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية، والارتفاع بمستوى المهنة. وقد يكون لها أغراض ثقافية كما في اتحادات الأدباء والمثقفين والجمعيات الثقافية والأندية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية. أو تقديم خدمات للمواطنين...

ولعل أهم العناصر المكونة لمفهوم المجتمع المدني تتمثل في:
- التطوع؛
- التواجد في شكل منظمات؛
- الغاية إلى تحقيق أهداف معينة؛
- قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين؛
- عدم السعي للوصول إلى السلطة.

ويدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني:
- الجمعيات؛
- النقابات؛
- نوادي هيآت التدريس؛
- النوادي الرياضية والاجتماعية؛
- مراكز الشباب والاتحادات الطلابية؛
- الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال؛
- المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية؛ كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة؛
- الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر؛
- مراكز البحوث والدراسات.

ثانيا: شروط وخصائص المجتمع المدني:

هناك نوعان من الشروط والخصائص لقيام المجتمع المدني: مادية ومعنوية.

_ الشروط والخصائص المادية: يستلزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والهيآت التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة مثل النقابات، واتحادات الكتاب، والجمعيات العلمية والثقافية والخيرية، والأندية الرياضية والترفيهية...

وتعد الموارد التي تمتلكها هيآت المجتمع المدني من أهم متطلبات قيامها بدورها، وإدارة علاقتها بالدولة بما يضمن استقلالها. أما إذا كانت الموارد شحيحة، فيتم اللجوء إلى الدولة لطلب المساعدة، الأمر الذي يستتبعه التدخل الحكومي في شؤون مؤسسات المجتمع المدني.

_ الشروط والخصائص المعنوية والأخلاقية: الاستقلال، الحرية، التراضي، احترام النظام والقانون القائم، التغيير والتنافس بالوسائل السلمية، الشعور بالانتماء والمواطنة، التسامح، الديموقراطية داخل المجتمع المدني.

ثالثا: أهمية ومجالات تدخل المجتمع المدني:

يعرف العمل الجمعوي اليوم صحوة كبيرة في أغلب بلدان العالم بشكل أصبح معه علماء الاقتصاد والاجتماع يعتبرونه النسق الثالث داخل المجتمعات لما يقوم به من مهام اقتصادية وإنسانية، بحيث أصبح ينافس الأحزاب السياسية في مشاريعها، ويشترك مع الدولة أو يتحمل جزءا من أعبائها في عدة ميادين، الأمر الذي يتطلب البحث عن التمويل الأجنبي الذي أصبح يفضل التعامل مع المنظمات غير الحكومية على التعامل مع الدولة...

ويجسد المجتمع المدني خطوة راقية في التحولات الإنسانية، بحيث يهدف إلى تقديم المصلحة العامة على الخاصة، ووظائفه وأدواره متعددة بتعدد هيآته، وهذا التعدد يفسر مدى أهميته وخاصة في المجتمعات السائرة في طريق النمو. وأهم وظائفه تتمثل فيما يلي:

- تحقيق النظام والانضباط في المجتمع؛
- تحقيق الديموقراطية؛
- التنشئة الاجتماعية والتثقيف السياسي؛
- الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق؛
- الوساطة والتوفيق؛

- التعبير والمشاركة الفردية والجماعية؛
- ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها؛
- توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين؛
- تحقيق التكافل الاجتماعي؛
- تحقيق التنمية الشاملة.

رابعا: تشخيص اختلالات وإكراهات المجتمع المدني:

تعاني مؤسسات المجتمع المدني من بعض الاختلالات والإكراهات تؤدي بعضها إلى التراجع وفقد دورها الإشعاعي، من بينها:

- نسيج في الغالب غير متجانس؛
- كيان مفكك وهش نظرا لحضور الذاتية أحيانا أثناء صياغة البرامج وإعداد المشاريع؛
- وجود أزمة في الديموقراطية الداخلية أحيانا؛
- تراجع العملية التأطيرية والدور التعبوي للجماهير؛
- قلة التكوينات التي تسهم في تطويرها؛
- احتكار المعلومات والوثائق من طرف البعض؛
- تراجع الأدوار المفترضة للثقافي على حساب الفني والترفيهي في الحياة العامة؛
- تفضيل الكم على الكيف، حيث تعمل على زيادة عدد المنخرطين دون التدقيق في كفاءاتهم؛
- قلة الجودة ومحدودية بعض البرامج.

المحور السابع: أخلاقيات المهنة والسلوك المدني

الوضعية التكوينية الأولى: أخلاقيات المهنة في المجال التربوي

تندرج الوضعية في سياق الاهتمام بتخليق الحياة العامة عموما لما أصبح يعتريها من اختلالات وانحرافات همت أيضا فضاء المؤسسة التربوية، ومن هنا أصبحت الضرورة تفرض بناء أخلاقيات مهنية واضحة ومقننة تحكم سلوك المدرس وتنظم علاقاته بفرقائه التربويين وبالمتعلمين والمجتمع، وتسعى إلى تطوير مهنته والارتقاء بها شكلا ومضمونا.

_ مفهوم أخلاقيات المهنة وإدراك أهميتها في المجال التربوي:

تعتبر أخلاقيات المهنة كل ما يتبادر إلى الذهن من سلوكات ومواصفات ومواقف وقيم أخلاقية، التي يجب أن يتحلى بها المدرس أثناء مزاولة مهمته التربوية والتعليمية ودوره الأخلاقي بشكل عام.

ومن بين هذه المواصفات:

1- الاقتناع والرضى عن المهنة؛
2- الإخلاص لها والتحلي بالمروءة والضمير المهني؛
3- التضحية والحلم؛
4- التواضع والقدوة الحسنة...

إن أخلاقيات المهنة تتجلى بالأساس في تأسيس علاقات إيجابية مع المهنة، ومع المتعلمين وأوليائهم، واحترام آراء المتعلمين، وتشجيعهم على الاستقلال في اتخاذ القرارات المرتبطة بمصيرهم التربوي والتعليمي التعلمي...

إن أخلاقيات المهنة تتجاوز رهانات التربية بمعناها العام، سواء ما ارتبط منها بمجال المعرفة الخالصة (نتعلم لنعرف)، أو بمجال الوجود (نتعلم لنكون)، أو بمجال العمل (نتعلم لنفعل)، أو بمجال الوجود مع الآخر (نتعلم لنكون مع الآخر).

لذا تتجلى الغاية من وراء أخلاقيات المهنة في تعزيز وترسيخ القيم؛ قيم المواطنة، قيم الدين الإسلامي، قيم الأخلاق السامية، قيم الديموقراطية، قيم حقوق الإنسان، وحقوق الطفل والأسرة، قيم الفئات البشرية المختلفة. فضلا عن توعية الشغيلة التعليمية بأبعاد الرسالة التربوية والتعليمية تجاه الفرد والمجتمع، بغية استضمار سلوك أخلاقي يلعب فيه الضمير المهني دورا فعالا وإيجابيا.

_ تشخيص دواعي الاهتمام بأخلاقيات المهنة في المجال التربوي:

اقترنت التربية بتنشئة الأطفال وفق القواعد الأخلاقية والقيم التي يقرها المجتمع، إلا أن البعد الأخلاقي بدأ يضمحل... كما أن ظروف العيش لم تعد تضمن للمدرس الاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته، فبدأ مركزه يتقلص بفعل عدة عوامل وضغوط، واهتزت مكانته؛ حيث انتقلت من التقدير والاحترام إلى الحذر واللامبالاة والاحتقار. وتتجلى هذه العوامل والضغوط في:

1- تراجع التوجه المثالي الأخلاقي أمام طغيان التوجه المادي النفعي؛
2- صعوبة الجمع بين المبادئ والمصالح؛
3- تزايد الحاجة إلى المدرسين نتيجة الانفجار الديموغرافي، وتشجيع التمدرس، مع اختلال في عملية انتقاء المدرسين؛
4- انتشار بعض الممارسات المنحرفة بين رجال التعليم؛ غش، عقوبات بدنية، عنف، تغيبات متكررة، اغتصاب...؛
5- ظاهرة الساعات الإضافية وما تشكله من استغلال بشع للتلاميذ وأوليائهم؛

6- الشعور بخطورة الحالة على أكثر من صعيد، مما أدى إلى انشغال منظمة اليونسكو بالأمر وتحركها بكل إمكانياتها لتجعل موضوع "دعم أخلاقيات رجال التعليم" أحد انشغالاتها البالغة الأهمية، بغاية تطوير عطائه ولإعادة الاعتبار إليه؛
7- الوعي المتنامي والإجماع الموضوعي لكافة مكونات المجتمع على ضرورة بعث ثقافة أخلاقية جديدة، مبنية على مبادئ النزاهة والاستقامة والتفاني والإخلاص في خدمة الصالح العام؛
8- صدور مذكرات وقرارات وزارية حول إدراج موضوع "أخلاقيات المهنة ضمن مقررات التكوين".

_ تحديد مواصفات المدرس الأخلاقية:

التعليم رسالة تستمد أخلاقياتها من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب على القائمين بها أداء حق الانتماء إليها إخلاصا في العمل، وصدقا مع النفس والناس، وعطاء مستمرا لنشر العلم وفضائله.

ومن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المدرس:

1- إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك القويم والاجتهاد والفضول الفكري والروح النقدية البناءة؛
2- التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المساواة؛
3- إمداد آباء التلاميذ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتمدرس أبنائهم؛
4- القدرة على اتخاذ القرار المناسب، والقدرة على التغيير والإقناع؛
5- القدرة على الإبداع والابتكار في حل الإشكالات ذات الصلة بالقضايا التربوية، وتشجيع التلاميذ على الإقناع والابتكار؛
6- مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية وتوظيفها في أداء مهمته وتوجيه تلاميذه؛
7- التخلق بالأخلاق الحسنة ونشرها بين التلاميذ، وأداء المهام في إطار الواجب الديني والضمير المهني؛
8- الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب، وغرس أهمية الاعتدال والتسامح والتعايش بعيدا عن الغلو والتطرف؛
9- السعي لإكساب الطالب المهارات العقلية والعلمية، التي تنمي لديه التفكير العلمي الناقد، وحب التعلم الذاتي المستمر وممارسته؛
10- ترسيخ الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه، وترسيخ هذه الثقة أيضا بين المدرسين والإدارة التربوية، وبين المدرسة والأسر.

الوضعية التكوينية الثانية: السلوك المدني

تندرج الوضعية ضمن استراتيجية ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ضمن الممارسة اليومية للأفراد والجماعات والمؤسسات، والوعي المتنامي بدور المنظومة التربوية والمؤسسة تحديدا في مجال تنمية السلوك المدني باعتبارها فضاء للعمل الجماعي والتعاون والتفاهم والتسامح واحترام الآخر لتجاوز كل مظاهر الإخلال بالقانون والتعصب والتطرف والانغلاق.

مفهوم السلوك المدني:

يصعب تحديد مفهوم السلوك المدني بدقة فهو يشمل عدة مجالات؛ القانون، الأخلاق، قواعد السلوك، أنماط التربية... إلا أن هناك مجموعة من التحديدات الأولية تمكن من تشخيص هذا المفهوم في عمليات أساسية لها بعدها التربوي مثل:

1- ترسيخ مبادئ وقيم المجتمع في انفتاحها على القيم الكونية؛
2- معرفة المؤسسات والقوانين والمعايير الوطنية والالتزام بقواعدها؛
3- فهم قواعد الحياة المجتمعية بمعناها الواسع، واكتساب حس المسؤولية الفردية والجماعية؛
4- الوعي بالحرية في التفكير والتعبير في ممارسة الحياة العامة والخاصة مع احترام حرية الآخرين؛
5- إعمال الفكر النقدي والدفاع عن الرأي.

تجليات ومعنى تنمية السلوك المدني:

يتجلى مفهوم السلوك المدني أساسا في:

1- احترام الفرد لمبادئ ومقومات وثوابت مجتمعه ووطنه وهويته وأرضه وبيئته؛
2- إدراك الفرد لوجوده كعضو داخل جماعة؛
3- استحضار الوازع الأخلاقي؛
4- الالتزام بالواجبات واحترام الحقوق؛
5- اعتماد مبادئ العدالة والديموقراطية والإنتاجية والتضامن اجتماعيا وسياسيا وتربويا؛
6- ممارسة الحرية في إطار المسؤولية؛
7- احترام الأفراد والجماعة لمبادئ وقيم الإنسان؛
8- المشاركة في الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام.

وتتجلى تنمية السلوك المدني في اكتساب أفراد المجتمع بطريقة عملية وفعالة مبادئ السلوك الاجتماعي في البيت والمدرسة والشارع والأماكن العامة وعند ممارسة المهنة، وكذلك مبادئ احترام الغير وتقبل رأيه ومساعدته والتضامن معه وتجنب إلحاق الضرر به، وذلك بخلق ضمير لدى كل مواطن يستند إلى قيم التعاون والعدالة والديموقراطية وحب الوطن والغيرة عليه وتوظيف كل الطاقات لبنائه ورفعته لأداء رسالته الحضارية كجزء من الحضارة الإنسانية.

استيعاب أهداف تنمية السلوك المدني في ميدان التربية والتكوين:

ترتبط أهداف تنمية السلوك المدني عامة بالغايات الكبرى للتربية بمفهومها الشامل من جهة، وبوظائف المدرسة كمؤسسة من مؤسسات التربية من جهة ثانية.

فالغاية الكبرى للتربية الحديثة هي السعي إلى تحقيق التوازن النفسي للفرد سواء في مظهره الخارجي المتجسد في العلاقات مع الأفراد والجماعات، أو في مظهره الداخلي أي التوازن بين المكون النفسي للشخصية الإنسانية، بما يتطلبه ذلك من النظر الشمولي إلى الفرد كإنسان، وتنمية حسه النقدي واحترام حريته في التفكير والتعبير، والاعتراف بحقه في الاختلاف واستقلاليته...

أما الوظائف الأساسية للمدرسة كمؤسسة اجتماعية فتتحدد بشكل عام فيما يلي:

1- الوظيفة البيداغوجية: وتعتبر علة وجود المدرسة، فهي توفر التعليم ونقل المعرفة؛
2- الوظيفة الاجتماعية: وتقدم المبادئ الأساسية للحياة داخل مجموعة أو جماعة؛
3- الوظيفة التربوية: وتوجه الطفل نحو احترام القواعد والقوانين التي تنظم وتحكم المجتمع؛
4- الوظيفة السيكولوجية: إذ أنها مجال للحياة يعبر الطفل من خلاله عن رغباته وحاجاته العاطفية.

إن استحضار غاية التربية ووظائف المدرسة عامة يمكن من تحديد واسع لأهداف تنمية السلوك المدني المتمثلة فيما يلي:

1- تنمية المعارف حول مبادئ الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والقيم المجتمعية؛
2- تنمية ممارسة المواطنة ومهارات المشاركة والتفكير لإيجاد الحلول للقضايا العامة؛
3- تعزيز قيم المواطنة واحترام الثوابت الوطنية ومقومات الهوية.

تحديد المقومات الأساسية في مقاربة ورش تنمية السلوك المدني وحسن المواطنة:

المنظومة التربوية مسؤولة عن النهوض بالسلوك المدني، والمدرسة مدعوة لأن تكون منفتحة باستمرار على محيطها باعتماد نهج تربوي قوامه جعل المجتمع في صلب اهتمامها لتنمية السلوك المدني. ولتحقيق ذلك يستوجب استحضار خمسة مقومات أساسية هي:

1- الاقتناع الجماعي بكون المدرسة هي مرآة متجددة لمعالم مجتمع الغد، وبأن تحصين المجتمع يبدأ بتحصين المؤسسة؛
2- اعتبار السلوك المدني بالأساس منظومة قيمية أخلاقية متكاملة لا تقبل التجزيء، وتتخذ مسارين متوازيين:
_ مسار التشبع بقيم المواطنة الكاملة وإشاعتها، حيث إنها تقوم على التمتع بالحقوق الأساسية، والالتزام بالواجبات؛
_ مسار التصدي الحازم للسلوكات اللامدنية المتمثلة في العنف والغش والرشوة وسوء المعاملة...
3- التزام المدرسة بتجسيد السلوك المدني ثقافة وممارسة؛
4- الإقرار بكون النهوض بالسلوك المدني يعد مسؤولية مجتمعية متقاسمة بين المنظومة التعليمية والأسرة ووسائل الإعلام والمؤسسات ذات الوظائف التربوية والثقافية والتأطيرية؛
5- الانشغال الدائم بتربية السلوك المدني ووضع آليات لرصده وتتبعه، وعلى تثمين المبادرات المتميزة، وتعميم الممارسات الناجحة، وتشجيع الابتكار والبحث التربوي في هذا المجال.

تم بحمد الله

⁂